



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SYAZALI**, laki-laki Lahir di Medan pada tanggal 13 Juni 1988, beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kesuma XXIV Lk.VI, Kelurahan P. Bulan Selayang II, Kecamatan Medan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **HERMANTO LUMBANRAJA**, laki-laki lahir di Ambolasengge pada tanggal 25 Mei 1985, beralamat di Jalan B. Zein Hamid Gg. Ladang, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Baik Penggugat I maupun Penggugat II memberikan kuasa kepada Okto Reniska Simbolon, S.H., M.H., Amin C. Telaumbanua, S.H., dan Sartika Anjelena Gultom, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ORG'S & Rekan, beralamat di Jalan Letda Sujon, Komplek Peramas I No. 70 Medan, email adv.kh.orgs.rekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK-Khusus/KH.ORG'S/IX/2025 tertanggal 19 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**

Lawan

PT MEDAN DISTRIBUSINDO RAYA (PT MDR), berkedudukan di Jalan Karya Deli Sembada, No. 2 RW 4 Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara (Indonesia), diwakili oleh Soetikno selaku Direktur, dengan ini memberi kuasa kepada: Djiok Singgih Darmadji, Jovita Nathania, Nevin Nathaniel, Darmawan Arung P.M, Yulius Advent Putra W, Sultan Agung Budisyah, Radityo Fikri Morteza, Yulia Kristyn,

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



selaku karyawan PT. Medan Distribusindo Raya dan juga sebagai Advokat-advokat, email jovitanathania183@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK/MDR/PHI/I/2026, tertanggal 10 Februari 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2026 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2026 dalam Register Nomor:58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT. Medan Distribusindo Raya (PT. MDR) *In casu* Tergugat yang telah bekerja sejak Januari 2013 dengan jabatan sebagai security (petugas jaga) di PT. Petronas Indonesia, Jl. Kapten Pattimura, Penggugat bekerja dengan status sebagai karyawan tetap/karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
2. Bahwa Tergugat adalah PT. Medan Distribusindo Raya (PT. MDR) sebuah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempekerjakan Penggugat sebagai security (petugas jaga), untuk melakukan penjagaan/pengamanan atas Bangunan dan Mesin milik PT. Petronas Indonesia yang terletak di Jl. Kapten Pattimura, asset mana merupakan milik PT. Petronas Indonesia yang berada di Kota Medan wilayah Sumatera Utara ;

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



3. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai security Penggugat menerima upah yang dibayarkan setiap bulan dengan cara ditransferkan ke rekening Penggugat oleh Tergugat, dimana upah terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp. 3.940.575,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) ;
4. Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaannya dengan baik serta tidak pernah mendapatkan peringatan atau teguran dalam bentuk apapun yang dinilai dapat merugikan Tergugat atau pun pihak yang assetnya dijaga oleh Penggugat ;
5. Bahwa kemudian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi berawal pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat memberitahukan/menyampaikan pesan kepada Penggugat dan rekan-rekan Penggugat lainnya melalui aplikasi WhatsApp (WA) bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak akan dilanjutkan lagi, dengan alasan bahwa asset yang selama ini dijaga oleh Penggugat telah dialihkan penguasaan dan pengelolaannya kepada perusahaan lain Yaitu Yoshinoya dan bukan lagi milik PT. Petronas Indonesia;
6. Bahwa atas pemberitahuan tersebut, kemudian Penggugat dan karyawan lainnya menyatakan bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, yaitu hak berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 Ayat (1);
7. Bahwa atas tuntutan Penggugat dan karyawan lainnya tersebut Tergugat keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat, sebab Tergugat hanya pihak yang dimintai untuk

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



mengawasi dan membayarkan upah oleh PT. Petronas Indonesia yang sudah tidak ada lagi badan hukumnya di Indonesia ;

8. Bahwa Penggugat dan rekan security lainnya yang mengalami permasalahan yang sama, menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat selama ini hanya mendapat perintah dan upah langsung dari Tergugat dan tidak ada pihak lain sejak tahun 2013 sampai di PHK tahun 2025, sehingga Penggugat menuntut hak kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia membayarkan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja Penggugat dan rekan security lainnya ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak membayarkan hak-hak Penggugat dan security lainnya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat karena alasan Penggugat bukan karyawan Tergugat, maka akhirnya Penggugat mengajukan perselisihan hubungan industrial karena PHK, dengan mengirimkan permintaan bipartid kepada Tergugat sebagai proses pertama yang harus dilakukan ;

10. Bahwa kemudian permintaan Bipartid yang dilayangkan oleh Penggugat bersama dengan security lainnya kepada Tergugat tidak mendapat respon, dan Tergugat hanya tetap pada pendiriannya menyatakan Penggugat dan karyawan security lainnya bukannya karyawan Tergugat, akhirnya setelah melalui proses yang cukup dan layak, bipartid dianggap *deadlock* (tidak ada titik temu) ;

11. Bahwa oleh karena Bipartid tidak direspon oleh Tergugat kemudian Penggugat melanjutkan proses perselisihan ke tahap tripartid yaitu mengajukan permohonan mediasi tau mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara mediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

12. Bahwa dalam tahap tripartid melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, setelah dipanggil beberapa kali akhirnya Tergugat menghadiri panggilan mediator untuk dapat dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



13. Bahwa dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Penggugat tetap menyampaikan bahwa tidak keberatan jika di PHK namun sesuai hukum yang berlaku dalam hubungan antara Pekerja dengan pengusaha dalam hal diputus hubungan kerja, maka Pengusaha *in casu* Tergugat harus membayarkan hak-hak pekerja *in casu* Penggugat, mengingat hubungan kerja Penggugat adalah karyawan/pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), maka kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat PHK sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

14. Bahwa kemudian Tergugat dalam mediasi kembali menyatakan Penggugat bukan karyawan Tergugat, Tergugat hanya membantu menyalurkan gaji dan memberikan perintah kerja kepada Penggugat, sehingga menolak untuk membayarkan hak-hak Penggugat ;

15. Bahwa Penggugat keberatan dengan dalil Tergugat, sebab tidak ada bukti atau keterangan dari pihak lain yang menyatakan Penggugat dipekerjakan oleh pihak tersebut, satu-satunya pihak yang mempekerjakan Penggugat baik menerima perintah dan menerima upah adalah dari PT. Medan Distribusindo Raya (PT. MDR) *in casu* Tergugat ;

16. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa :
“ Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsure pekerjaan, upah, dan perintah ”.Unsur-unsur hubungan kerja tersebut jelas dipenuhi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

17. Bahwa setelah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menuntut hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pihak pengusaha *in casu* Tergugat tetap tidak bersedia untuk membayarkan hak-hak Penggugat dengan alasan bukan karyawan Tergugat, dan akhirnya tidak ada titik temu, maka akhirnya mediasi dinyatakan *deadlock* ;

18. Bahwaoleh karenaupaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi tidak dapat menemukan solusi untuk berdamai atau tidak ada titik temu (*deadlock*) antara Penggugat dan Tergugat, maka akhirnya mediator Dinas ketenagakerjaan Kota Medan yang menangani perselisihan ini pada tanggal 23 Mei 2025 menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.15.14/2696 terhadap Penggugat I dan menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.14/2800 terhadap Penggugat II, yang intinya menganjurkan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. Medan Distribusindo Raya (Tergugat) membayarkan Pesangon, Penghargaan masa kerja dan uang penggati hak kepada Pekerja (Penggugat I dan Penggugat II) dengan masa kerja 8 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp.4014.072,00}$

= Rp.36.126.648,00

b. Uang penghargaan masa kerja $3 \times \text{Rp.4.014.072}$

= Rp.12.042.216,00

Total = Rp.48.168.864,00

c. Uang Penggati Hak ditetapkan di perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dengan jumlah keseluruhannya = Rp.48.168.864,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ;

19. Bahwa setelah mencermati isi Anjuran yang di dikeluarkan oleh Mediator, Para Penggugat menolak anjuran tertulis tersebut, karena dinilai belum berkeadilan karena tidak sesuai dengan bukti-bukti dan

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



fakta-fakta yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Terutama mengenai masa kerja Penggugat yang hanya disebutkan 8 tahun, sedangkan Penggugat sudah mulai bekerja kepada Tergugat sejak tahun 2013 ;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak, maka salah satu pihak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat, sehingga, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ini adalah cukup beralasan demi hukum;

20. Bahwa sebagaimana PARA Penggugat uraikan diatas, Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak Januari tahun 2013, sehingga masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat sejak mulai bekerja hingga di PHK pada Pebruari 2025 adalah selama 12 tahun ;

21. Bahwa oleh karena Penggugat bekerja kepada Tergugat yang dibuktikan dengan adanya pekerjaan, perintah dan upah yang berasal dari Tergugat dengan status hubungan kerja pekerja tetap (PKWTT), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tergugat wajib membayarkan uang pesangon, uang penggantian hak dan uang pisah ;

22. Bahwa oleh karena alasan Tergugat yang menyatakan Tergugat bukanlah pihak yang mempekerjakan Penggugat, Tergugat hanya mempekerjakan Penggugat atas permintaan PT. Petronas yang sudah tidak ada lagi badan hukumnya di Indonesia, dan Penggugat bukan karyawan Tergugat, adalah alasan yang tidak dapat diterima secara hukum karena tidak didukung dengan bukti-bukti dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, maka sudah sepatutnya Tergugat



bertanggungjawab atas hak-hak Penggugat yaitu hak berupa kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;

23. Bahwa adapun hak-hak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu hak atas pesangon, hak atas Uang Penghargaan Masa kerja dan Uang penggantian hak perhitungannya adalah berdasarkan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat. Oleh karena upah yang diterima Penggugat sesuai dengan besaran UMK Medan setiap tahunnya, dan pemutusan hubungan kerja dilakukan kepada Penggugat pada Pebruari 2025, maka sesuai ketentuan penetapan Gubernur Sumatera Utara Upah Minimum Kota Medan sebesar Rp. 4.014.072,00 (empat juta empat belas ribu tujuh puluh dua rupiah) ;

24. Bahwa adapun besaran hak-hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat akibat PHK kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, adalah sebagai berikut (masing-masing Penggugat I dan Penggugat II):

a. Uang Pesangon

Oleh karena masa kerja 12 tahun maka besarnya hak Pesangon sesuai Pasal 156 Ayat (2) sebesar :

Uang Pesangon $1 \times 9 \times \text{Rp.}4.014.072,00 = \text{Rp.}36.126.648,00$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Bahwa oleh karena Masa Kerja 12 Tahun atau lebih Maka UPMK 5 kali upah, sehingga besaran UPMK adalah sebesar :

Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp.}4.014.072,00$
 $= \text{Rp.}20.070.350,00$



c. Uang Penggantian Hak (UPH)

Oleh karena UPH tidak diatur dalam perjanjian kerja maka adil jika Tergugat membayar 1 kali upah terakhir Penggugat, sehingga UPH sebesar :

$$\text{Uang Penggantian Hak (UPH)} \quad 1 \times \text{Rp. } 4.014.072,00 \\ = \text{Rp. } 4.014.072,00 +$$

Sehingga total masing- masing hak Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sesuai Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 adalah :

$$= \text{Rp. } 36.126.648,00 + \text{Rp. } 20.070.350,00 + \text{Rp. } 4.014.072,00$$

$$= \text{Rp. } 60.211.070,00$$

terbilang : enam puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh puluh rupiah;

25. Bahwa apabila ditotalkan keseluruhan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaktub pada Point 24, maka diperoleh **jumlah** sebesar Rp.120.422.140,00 (seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ;

26. Bahwa oleh karena Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka sudah sepatutnya PHK tersebut dinyatakan tidak sah dan segala hak dan kewajiban harus tetap dilaksanakan. Namun oleh karena inisiatif tidak mempekerjakan berasal dari Tergugat, maka Tergugat harus tetap membayarkan hak Penggugat yaitu upah selama belum ada putusan atas perselisihan *a quo*. Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Undang – Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 157(A) Ayat (1) dan (3), Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu upah yang seharusnya didapatkan Penggugat sejak di PHK pada Pebruari 2025, yaitu hak atas upah terhitung sejak bulan Pebruari 2025 sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Adapun bunyi Pasal 157(A) Ayat (1) dan (3) sebagai berikut :

Pasal 157A Ayat (1), yang bunyi isinya :

“Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/ Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.”

Pasal 157A Ayat (3), yang bunyi isinya :

“Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya.”

27. Bahwa selanjutnya, oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut bertentangan dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, maka patutlah Majelis Yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar upah proses setidaknya selama 6 (enam) bulan kali upah kepada Para Penggugat yaitu sebesar $6 \times \text{Rp. } 4.014.072,00 = \text{Rp. } 24.084.432,00$ (dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;

28. Bahwa dikarenakan Penggugat telah jelas bekerja kepada Tergugat, Namun, Tergugat memutuskan secara sepihak dengan

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



bertentangan peraturan yang berlaku. Maka, demi hukum dan keadilan, patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo*, untuk menyatakan Penggugat adalah karyawan dari Tergugat dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan ;

29. Bahwa Tergugat terlihat mengulur waktu dan dengan sengaja tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan Putusan *a quo* secara sukarela dikemudian hari. Maka, demi hukum dan keadilan patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan ;

30. Bahwa mengingat, nominal dalam perkara ini tidak mencapai Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

31. Bahwa kemudian demi efektivitas gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* tidak nihil dan hampa adanya, dengan ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) teristimewa terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat ;

32. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti yang cukup otentik dan eksepsional, yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau kasasi.

Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Kelas I-A Khusus Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, serta mengambil keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, yang telah disampaikan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat ;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat membayar masing-masing hak-hak Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) kompensasi pemutusan hubungan kerja secara seketika dan tunai kepada Para Penggugat berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar Rp.60.211.070,00 (enam puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Uang Pesangon	9	x
	Rp.4.014.072,00		
	= Rp.36.126.648,00		
b.	Uang Penghargaan Masa Kerja	5	x
	Rp.4.014.072,00		
	= Rp.20.070.350,00		
c.	Uang Penggantian Hak	=	
	<u>Rp.4.014.072,00+</u>		
Total		= Rp.60.211.070,00	
Dengan Total Keseluruhan (Penggugat I dan Penggugat II)=			
Rp.120.422.140,00			

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



6. Menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (Enam bulan) kepada Para Penggugat sebesar Rp.24.084.432,00 (dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi ;
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidiar:

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dimana untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Prematur

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



(Exceptio Dilatoria)

1. Bahwa pada dasarnya gugatan Perselisihan Hubungan Industrial harus didahului dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu dan apabila perundingan bipartit tidak membuahkan kesepakatan damai, maka dapat dilanjutkan kepada tahapan tripartit atau mediasi, dan apabila mediasi juga belum menemukan kesepakatan, maka barulah dapat dilakukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana diatur jelas dalam ketentuan - ketentuan dibawah ini :

- Vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) yang berbunyi "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat." Jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 2/2004 mengatur "Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh Para pihak";
- Vide Pasal 4 ayat (1) UU No. 2/2004 yang berbunyi "Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.";
- Vide Pasal 5 UU No. 2/2004 yang berbunyi "Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.;

2. Bahwa pada faktanya antara Para Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan perundingan bipartit dan kemudian sekitar bulan Maret tahun 2025, Tergugat menerima Surat Panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sehubungan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Para Penggugat,

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



tanpa didahului dengan adanya permohonan maupun perundingan bipartit dengan Tergugat, oleh karenanya Panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut merupakan panggilan yang prematur karena tidak didahului dengan perundingan bipartit terlebih dahulu, serta tidak adanya risalah bipartit yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa risalah bipartit adalah dokumen penting yang membuktikan bahwa perundingan bipartit telah dilakukan, oleh karenanya ketiadaan risalah bipartit tersebut telah membuktikan tidak adanya perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat;

4. Bahwa kemudian selama proses tripartit/mediasi tersebut, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak memberikan kesempatan untuk Para pihak melakukan bipartit secara mandiri diantara keduanya sebagaimana amanat dalam vide UU No. 2/2004 pada bagian I Umum yang menyatakan "Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh Para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun", oleh karenanya sampai dengan saat ini belum dilakukan perundingan bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena tidak adanya perundingan bipartit, maka sejak awal proses tripartit/mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan telah menyalahi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU No. 2/2004, dimana proses tripartit/mediasi tersebut telah melangkahi tahapan bipartit, oleh karenanya proses tripartit/mediasi tersebut sejak awal merupakan tripartit/mediasi yang prematur dan seharusnya tidak dapat dilanjutkan kepada tahapan berikutnya, yaitu gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

6. Bahwa kemudian dalam proses tripartit/mediasi tersebut juga tidak pernah dibuatkan risalah penyelesaian tripartit/mediasi, padahal risalah penyelesaian tersebut merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan vide

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Pasal 83 ayat (1) UU No. 2/2004 yang berbunyi “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”, oleh karenanya ketiadaan risalah penyelesaian mediasi menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi cacat secara formil karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial;

7. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Amar Putusan MK No. 68/PUU-XIII/2015 Poin 1.1 dan Poin 1.2 yang pada intinya memaknai Pasal 13 ayat (2) huruf (a) UU No. 2/2004 menjadi “Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka: a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi,” Jo. Pertimbangan Mahkamah Poin 3.11.9 yang menyatakan “... Dengan demikian, menurut Mahkamah, format dan substansi risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat Para pihak; (b) tanggal dan tempat mediasi atau konsiliasi; (c) pokok masalah atau alasan perselisihan; (d) pendapat Para pihak; (e) anjuran tertulis; dan (f) kesimpulan hasil mediasi atau kesimpulan hasil konsiliasi; dan apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak/kedua pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PHI dengan melampirkan risalah tersebut;”;

8. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Mahkamah Poin 3.11.9 dalam Putusan MK No. 68/PUU-XIII/2015 tersebut, anjuran tertulis yang dapat dikategorikan sebagai risalah penyelesaian mediasi sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama lengkap dan alamat Para pihak;
- b. tanggal dan tempat mediasi atau konsiliasi;
- c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
- d. pendapat Para pihak;
- e. anjuran tertulis; dan
- f. kesimpulan hasil mediasi;

Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



9. Bahwa sebuah anjuran yang dapat dikategorikan sebagai risalah penyelesaian mediasi harus memuat sekurang-kurangnya 6 (enam) muatan di atas. Adapun “sekurang-kurangnya” artinya adalah paling sedikit atau batas minimum muatan yang harus dimuat, sehingga tidak dipenuhinya salah satu muatan menyebabkan sebuah anjuran tidak memenuhi syarat minimal untuk dapat dikategorikan sebagai risalah penyelesaian mediasi, oleh karenanya pengajuan gugatan Para Penggugat yang tidak melampirkan risalah penyelesaian mediasi maupun anjuran yang dapat dikategorikan sebagai risalah mediasi, menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi gugatan yang prematur dan terlampau dini (*exceptio dilatoria*) dan selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim;

10. Bahwa selain daripada itu, kecacatan formil dan kecacatan prosedural dalam proses tripartit/mediasi ini ditunjukkan dengan munculnya Relaas Panggilan Sidang No. 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn tertanggal 5 Februari 2026 yang ditujukan kepada Tergugat dengan melampirkan gugatan PHK dari Para Penggugat yang dimana dalam salah satu dalilnya khususnya Posita Poin 18 menyatakan bahwa “Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang menangani perselisihan ini pada tanggal 23 Mei 2025 menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.15.14/2696 terhadap Penggugat I dan menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.14/2800 terhadap Penggugat II”, padahal sampai dengan Jawaban gugatan ini dibuat, Tergugat belum pernah menerima, belum pernah mendapatkan, dan bahkan belum membaca surat anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan terkait dengan proses tripartit/mediasi dengan Penggugat I In Casu Syazali maupun dengan Penggugat II In Casu Hermanto Lumbanraja, padahal vide Pasal 13 ayat (2) huruf b UU No. 2/2004 menyatakan “anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada Para pihak”, oleh karenanya proses pengajuan gugatan Para Penggugat ini juga telah melangkahi prosedur penyampaian surat anjuran

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



tertulis kepada Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat prematur dan terlampau dini (*exceptio dilatoria*) serta tidak memenuhi syarat formil;

11. Bahwa oleh karena gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh Para Penggugat tidak didahului perundingan bipartit serta tidak dilampiri dengan risalah penyelesaian mediasi dan bahkan tanpa adanya anjuran yang dikirimkan/disampaikan kepada tergugat, maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan yang prematur dan terlampau dini (*exceptio dilatoria*) dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan vide pasal 83 ayat (1) uu no. 2/2004 yang berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat", maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dan sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan prematur dan tidak memenuhi syarat formil pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial, dan kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara A quo sudi untuk menetapkan agar Eksepsi kami ini dapat diputus terlebih dahulu dalam Putusan Sela;

12. Bahwa terkait perkara serupa telah diputus dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang No. 56/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg yang dalam pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim menyatakan "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan pada pokoknya Penyelesaian hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dan apabila gagal maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 juncto Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan pada pokoknya dalam hal penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial, yang syarat untuk mengajukan gugatan perkara perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial adalah melampirkan risalah mediator atau konsiliator; Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka terhadap eksepsi Tergugat I beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan, oleh karenanya terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;”;

Gugatan Para Penggugat Salah Pihak
Error In Persona / Exceptio In Persona

13.Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* terdapat *Error In Persona* (kekeliruan pihak) karena menarik pihak yang tidak tepat sebagai Tergugat, dimana dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai karyawan Tergugat dengan status hubungan kerja sebagai karyawan tetap (PKWTT) sejak tahun 2013, namun pada faktanya Tergugat tidak pernah mempekerjakan Para Penggugat karena tidak pernah ada perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, melainkan hanya hubungan koordinasi lingkungan yang bersifat informal karena adanya permintaan dari lingkungan sekitar sebagai penjaga keamanan luar secara informal;

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



14. Bahwa sebagaimana dalil yang akan dijabarkan oleh Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara, Para Penggugat awalnya merupakan karyawan security dari PT. Petronas Niaga Indonesia, namun setelah dilakukan penjualan aset kepada PT. Citra Persada Buana, Para Penggugat kemudian diberhentikan oleh PT. Petronas Niaga Indonesia dan karena hal tersebut pengurus RT/RW setempat meminta bantuan kepada PT. Citra Persada Buana melalui Tergugat In Casu PT. Medan Distribusindo Raya agar Para Penggugat dapat diberdayakan;

15. Bahwa Tergugat pun menyampaikan permintaan pengurus RT/RW tersebut kepada PT. Citra Persada Buana dan oleh karena kebaikan hati dari PT. Citra Persada Buana serta untuk menjaga hubungan baik dan membantu memberdayakan masyarakat sekitar, maka PT. Citra Persada Buana akhirnya memenuhi permintaan dari pengurus RT/RW untuk memberdayakan secara informal Para Penggugat yang notabene sebagai koordinasi keamanan luar secara informal untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong di Jl. Kapten Pattimura, dengan dibantu oleh Tergugat sebagai perantara;

16. Bahwa telah jelas, terang dan nyata Para Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja langsung karena peran Tergugat hanya sebagai perantara dari PT. Citra Persada Buana sehingga Keterlibatan Tergugat hanyalah sebatas pihak yang menjembatani antara Para Penggugat dengan PT. Citra Persada Buana, dan bukan sebagai pemberi kerja langsung kepada Para Penggugat;

17. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum ketenagakerjaan langsung antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat terkait pemenuhan hak-hak normatif Para Penggugat adalah salah alamat dan merupakan kekeliruan pihak (*Error In Persona*);

18. Bahwa berdasarkan asas *Non Reus Nisi Causa Idonea*, artinya “Tidak ada Tergugat tanpa sebab yang relevan”, maka Kehadiran Tergugat In Casu PT. Medan Distribusindoraya sebagai pihak dalam gugatan *a quo*



tidak sesuai pada asas hukum di atas karena tidak hubungan hukum yang relevan dengan pokok sengketa;

19. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* sebagai mekanisme hukum yang tepat untuk mengoreksi cacat materiil dalam gugatan *a quo* karena salah alamat dan merupakan kekeliruan pihak (*Error In Persona*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat secara keseluruhan, terkecuali secara tegas-tegas yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, selanjutnya apa yang telah diuraikan di bagian dalam eksepsi di atas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, berhubungan dan mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil di Dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa sebelum Tergugat masuk ke dalam pokok perkara, Tergugat perlu untuk menjelaskan fakta-fakta atas latar belakang masalah serta fakta lainnya dalam perkara *a quo* terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar tidak terkecoh dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena banyak fakta-fakta hukum yang tidak disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Latar Belakang Permasalahan

1. Bahwa Para Penggugat adalah eks. karyawan PT. Petronas Niaga Indonesia yang pernah bekerja sebagai security di PT. Petronas Niaga Indonesia yang terletak di Jl. Kapten Pattimura, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. Bahwa sekitar pada tahun 2012 PT. Petronas Niaga Indonesia telah menutup usahanya di Medan, sehingga hubungan kerja antara Para

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan PT. Petronas Niaga Indonesia telah berakhir oleh karena penutupan perusahaan;

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2013, PT. Petronas Niaga Indonesia telah menjual lahan dan aset miliknya yang berada di Jl. Kapten Pattimura kepada PT. Citra Persada Buana;

4. Bahwa dalam proses jual beli antara PT. Petronas Niaga Indonesia dengan PT. Citra Persada Buana, Tergugat *In Casu* PT. Medan Distribusindo Raya berperan sebagai perantara yang membantu untuk mewakili PT. Citra Persada Buana, dalam menjembatani adanya permintaan masyarakat sekitar kepada PT. Citra Persada Buana agar tetap memberdayakan masyarakat sekitar secara informal sebagai koordinasi keamanan luar secara informal;

5. Bahwa setelah penjualan lahan dan aset PT. Petronas Niaga Indonesia tersebut, PT. Citra Persada Buana tidak menggunakan lahan dan aset yang telah dibelinya tersebut untuk kegiatan apapun, melainkan dibiarkan kosong tanpa adanya operasional usaha dan kegiatan, sehingga dapat disebut sebagai bangunan kosong, yang tentunya tidak memerlukan pekerja karena tidak ada kegiatan usaha apapun di dalamnya;

6. Bahwa setelah dibiarkan kosong, kemudian pengurus RT/RW setempat meminta bantuan kepada Tergugat untuk memberdayakan secara informal Para Penguat sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong eks. SPBU Petronas di Jl. Kapten Pattimura;

7. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak memiliki kepentingan apapun atas bangunan kosong tersebut, sehingga bukanlah kewajiban Tergugat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong milik perusahaan lain tersebut, oleh karenanya guna memberdayakan masyarakat sekitar, maka Tergugat mencoba menyampaikan aspirasi pengurus RT/RW setempat kepada PT. Citra Persada Buana selaku pemilik bangunan kosong tersebut dan oleh karena kebaikan hati dan kepedulian terhadap lingkungan dari PT. Citra

Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persada Buana dan untuk menjaga hubungan baik, serta membantu mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar, maka PT. Citra Persada Buana akhirnya memenuhi permintaan dari pengurus RT/RW untuk memberdayakan secara informal Para Penggugat sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong di Jl. Kapten Pattimura, dengan dibantu oleh Tergugat sebagai perantara kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PT. Citra Persada Buana;

8. Bahwa bentuk pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah dengan sekadar hanya untuk menginformasikan kondisi atau situasi dari bangunan kosong kepada PT. Citra Persada Buana melalui Tergugat yang dilakukan dengan menggunakan foto bangunan kosong tersebut secara lisan saja;

9. Bahwa selama kegiatan tersebut, baik PT. Citra Persada Buana maupun Tergugat tidak sama sekali mengatur syarat-syarat pemberitahuan informasi hasil pengawasan dan pemantauan kondisi atau situasi bangunan kosong tersebut, tidak mengatur kapan Para Penggugat harus mengirimkan foto, berapa banyak foto yang harus dikirim, bentuk atau format foto yang harus dikirim, ataupun syarat-syarat lainnya, baik laporan tertulis, absensi, pelaksanaan tugas jaga sesuai SOP, seragam kerja dan hal-hal lainnya yang merupakan hak dan kewajiban pekerja, sehingga Para Penggugat mengatur sendiri secara mandiri dan bebas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan kondisi bangunan kosong tersebut, tanpa adanya perintah maupun pengawasan langsung secara terus menerus dari PT. Citra Persada Buana maupun Tergugat. Hal ini mengingat kondisi bangunan tersebut merupakan bangunan kosong yang memang sebenarnya tidak membutuhkan adanya pengawasan, tetapi guna menghargai dan sebagai bentuk kepedulian sekitar, serta memberdayakan masyarakat sekitar sebagai koordinasi keamanan luar secara informal, maka Para Penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan secara bebas terhadap

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



bangunan kosong tersebut sebagai sebagai koordinasi keamanan luar secara informal;

10. Bahwa atas kegiatan secara informal yang dilakukan oleh Para Penggugat, maka PT. Citra Persada Buana memberikan apresiasi/tanda terima kasih kepada Para Penggugat yang diberikan melalui Tergugat dalam bentuk uang *cash*/tunai, dengan tujuan untuk mendukung pemberdayaan Para Penggugat. Adapun untuk mempermudah proses administrasi dan pencatatan keuangan Tergugat, maka uang apresiasi/tanda terimakasih/uang koordinasi dari PT. Citra Persada Buana tersebut Tergugat salurkan atau berikan kepada Para Penggugat setiap bulan secara *cash*/tunai;

11. Bahwa oleh karena adanya kebijakan, peraturan, serta kondisi internal di tempat Tergugat, maka sejak bulan April tahun 2018 penyaluran uang apresiasi/tanda terimakasih/uang koordinasi kepada Para Penggugat tidak lagi diberikan secara tunai, melainkan melalui transfer bank dari rekening Tergugat kepada rekening Para Penggugat. Adapun perubahan menjadi transfer ini adalah sebagai bentuk kebijakan internal Tergugat untuk pencegahan penyalahgunaan uang (*fraud*) di tempat Tergugat sendiri dan sebagai bentuk tertib administrasi;

12. Bahwa kegiatan pengawasan dan pemantauan bangunan kosong ini hanya berlangsung sampai dengan 31 Januari 2025, oleh karena bangunan kosong tersebut telah aktif beroperasi menjadi kegiatan usaha restoran cepat saji dengan nama brand Yoshinoya sehingga bangunan tersebut tidak lagi kosong dan tidak lagi dapat menjadi objek pengawasan dan pemantauan masyarakat sekitar;

13. Bahwa kemudian kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar dan partisipasi sosial terhadap pengawasan bangunan kosong sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal selama ini telah disalah artikan oleh Para Penggugat sebagai hubungan kerja dengan Tergugat yang pada faktanya Tergugat hanyalah sebagai perantara kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar dari PT. Citra Persada Buana atas keinginan pengurus RT/RW setempat;

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



14. Bahwa atas dasar ketidakpahaman tersebut, Para Penggugat meminta pesangon kepada Tergugat atas berakhirnya kegiatan koordinasi keamanan luar untuk melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan kosong milik PT. Citra Persada Buana, seolah-olah selama ini mereka adalah pekerja, bahkan menganggap diri sebagai pekerja tetap / karyawan tetap dari Tergugat;

Hubungan Hukum Para Penggugat Dengan Tergugat

15. Bahwa pada faktanya antara Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun, karena Tergugat hanyalah membantu sebagai perantara kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar antara PT. Citra Persada Buana dengan Para Penggugat, dan pada faktanya tidak ada keuntungan apapun yang didapatkan oleh Tergugat dengan adanya kegiatan ini, melainkan hanya bentuk partisipasi Tergugat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekitar dalam berpartisipasi sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal;

16. Bahwa perlu Tergugat tekankan, pada faktanya Para Penggugat tidak dapat dikategorikan memiliki hubungan kerja dengan PT. Citra Persada Buana, apalagi dengan Tergugat yang notabene hanyalah perantara, oleh karenanya Para Penggugat tidak berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari Tergugat atas berakhirnya kegiatan pemberdayaan tersebut sebagai koordinasi keamanan luar secara informal, oleh karena pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak hanyalah diperuntukkan sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang benar-benar terikat hubungan kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan kerja melainkan hubungan informal dalam pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal semata, sehingga Para Penggugat tidak berhak atas kompensasi tersebut;

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



17. Bahwa hubungan kerja menurut ketentuan vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 35 Tahun 2021 adalah sebagai berikut “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah” vide Jo. Pasal 50 UU No. 13/2003 Jo. Pasal 2 ayat (1) PP No. 35/2021 yang menegaskan “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”;

18. Bahwa lebih lanjut perjanjian kerja vide Pasal 1 angka 14 UU No. 13/2003 adalah sebagai berikut “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban Para pihak” Jo. vide Pasal 52 ayat 1 huruf a UU No. 13/2003 yang menegaskan “Perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak”;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, hubungan kerja hanya terjadi apabila adanya perjanjian kerja, sehingga syarat utama dari terciptanya hubungan kerja adalah adanya perjanjian kerja terlebih dahulu, baru kemudian timbul unsur-unsur hubungan kerja yang sebenarnya termuat dalam perjanjian kerja, yaitu syarat-syarat kerja yang ditafsirkan sebagai unsur pekerjaan, hak pekerja dan kewajiban perusahaan yang ditafsirkan sebagai unsur upah, serta hak pengusaha dan kewajiban pekerja yang ditafsirkan sebagai unsur perintah;

20. Bahwa Para Penggugat pada faktanya tidak memenuhi syarat-syarat terjadinya hubungan kerja dengan Tergugat sebagai berikut :

- Tidak adanya perjanjian kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, sehingga tidak ada syarat-syarat kerja maupun hak dan kewajiban yang diperjanjikan, oleh karenanya unsur-unsur hubungan kerja tidak terbentuk;
- Tidak adanya pekerjaan yang diperjanjikan oleh Tergugat dengan Para Penggugat, karena memang tidak ada pekerjaan yang diperlukan untuk bangunan kosong milik perusahaan lain tersebut, melainkan hanya bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sekitar



dengan membantu memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal;

- Tidak adanya upah yang diperjanjikan oleh Tergugat dengan Para Penggugat, melainkan Tergugat hanya membantu menyalurkan atau menyampaikan kepada Para Penggugat sebagai bentuk tanda terimakasih/apresiasi koordinasi dalam bentuk uang yang diberikan oleh pemilik bangunan kosong, dengan cara yang diatur dalam internal perusahaan Tergugat;

- Tidak adanya perintah dari Tergugat kepada Para Penggugat, karena memang tidak ada pekerjaannya, melainkan permintaan dan inisiatif dari Para Penggugat untuk berpartisipasi sebagai bentuk koordinasi keamanan luar untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong sebagai koordinasi keamanan luar secara informal semata-mata. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya kualifikasi kompetensi pekerja, tidak adanya *job description (jobdesc)*/deskripsi pekerjaan yang memuat kewajiban-kewajiban pekerja, tidak adanya tuntutan terhadap hasil kerja/target kerja secara berkala, tidak ada atasan atau bawahan/tidak adanya struktural jabatan, tidak adanya penilaian kinerja/evaluasi kerja, tidak terikat peraturan perusahaan, tidak terikat waktu kerja, tidak adanya absensi, tidak adanya sanksi, dan tidak terikat dengan kegiatan-kegiatan resmi perusahaan, serta tidak adanya SOP pekerjaan;

21. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat selain tidak memenuhi syarat-syarat hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Para Penggugat juga tidak memenuhi syarat-syarat hubungan kerja berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Medan Distribusindo Raya yang mensyaratkan adanya proses rekrutmen dengan sejumlah standar dan persyaratan penerimaan pekerjaan. Adapun Para Penggugat tidak pernah mengikuti proses rekrutmen di tempat Tergugat, tidak ada kebutuhan dan lowongan kerja, tidak adanya lamaran kerja, tidak adanya dokumen persyaratan lamaran kerja, tidak adanya tes yang

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



diselenggarakan untuk Para Penggugat, serta tidak ada standar kompetensi yang ditetapkan untuk Para Penggugat serta tidak adanya hubungan perintah secara subordinasi secara langsung;

22. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, sangatlah jelas Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja dari Tergugat, melainkan pekerja untuk dirinya sendiri, yang secara mandiri dapat mengatur pekerjaan dan pendapatannya sendiri, sehingga tidak tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan bahkan tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karenanya Para Penggugat tidak berhak atas pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang hanya diperuntukkan sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja kepada pekerja yang benar-benar terikat hubungan kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan;

Tergugat Mengingkari Hasil Produk Mediasi Berupa Anjuran Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Hukum

23. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2025, tiba-tiba Tergugat menerima Surat Panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan sehubungan dengan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Para Penggugat, tanpa didahului dengan adanya permohonan bipartit kepada Tergugat sebagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004) yang berbunyi "Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat." Jo. vide Pasal 4 ayat (1) UU No. 2/2004 yang berbunyi "Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.",

Halaman 28 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



oleh karenanya Panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut merupakan panggilan yang prematur karena tidak didahului dengan perundingan bipartit terlebih dahulu, serta tidak adanya risalah bipartit diantara keduanya;

24. Bahwa kemudian selama proses tripartit/mediasi tersebut, Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak memberikan kesempatan untuk Para pihak melakukan bipartit secara mandiri diantara keduanya sebagaimana amanat dalam vide Penjelasan UU No. 2/2004 pada bagian I Umum yang menyatakan “Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh Para pihak yang berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh Para pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun”, oleh karenanya proses tripartit/mediasi tersebut tidaklah sesuai dengan mekanisme atau prosedur hukum yang berlaku;

25. Bahwa selain daripada itu dalam proses tripartit/mediasi tersebut juga tidak pernah dibuatkan risalah penyelesaian tripartit/mediasi, padahal risalah penyelesaian tersebut merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan vide Pasal 83 ayat (1) UU No. 2/2004 yang berbunyi “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”, selain itu juga risalah tersebut sebagai bukti pernyataan pendapat Para pihak dalam proses mediasi, oleh karenanya risalah penyelesaian mediasi bersifat wajib dalam setiap proses mediasi, sehingga mediasi yang tidak disertai dengan risalah penyelesaian merupakan mediasi yang cacat secara prosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

26. Bahwa lebih Parah lagi, kecacatan prosedural dalam proses tripartit/mediasi ini ditunjukkan dengan munculnya Relas Panggilan Sidang No. 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn tertanggal 5 Februari 2026 yang ditujukan kepada Tergugat dengan melampirkan gugatan PHK dari

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Para Penggugat yang dimana dalam salah satu dalilnya khususnya Posita Poin 18 menyatakan bahwa “Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang menangani perselisihan ini pada tanggal 23 Mei 2025 menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.15.14/2696 terhadap Penggugat I dan menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.14/2800 terhadap Penggugat II”, namun pada faktanya sampai dengan Jawaban gugatan ini dibuat, Tergugat belum menerima, belum mendapatkan, dan bahkan belum membaca surat anjuran tersebut, oleh karenanya semakin jelas kecacatan prosedural dalam proses tripartit/mediasi ini yang dimana surat anjuran tidak dikirimkan dan tidak sampai kepada semua pihak tertuju, terutama pihak Tergugat;

27. Bahwa oleh karena ketidaksesuaian proses tripartit/mediasi dengan ketentuan hukum (cacat prosedur), maka Tergugat dengan tegas menolak, membantah, dan mengingkari keabsahan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut, yang pada faktanya tidak melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :

- Proses tripartit/mediasi tidak didahului dengan bipartit;
- Proses tripartit/mediasi tidak dibuatkan risalah penyelesaian;
- Anjuran tidak disampaikan kepada semua pihak terutama Tergugat;

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah sangatlah jelas adanya kecacatan prosedural dalam proses tripartit/mediasi dan keabsahan anjuran, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengesampingkan Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tersebut;

**Bantahan Atas Dalil-Dalil Para Penggugat Mengenai Hubungan Kerja
Antara Para Penggugat Dengan Tergugat**

29. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya hubungan kerja langsung dalam hal ini Karyawan Tetap/karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu



Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat, sebagaimana dalil Para Penggugat sebagai berikut:

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 1:

“Bahwa Penggugat adalah karyawan dari PT. Medan Distribusindo Raya (PT. MDR) in casu Tergugat yang telah bekerja sejak Januari 2013 dengan jabatan sebagai security (petugas jaga) di PT. Petronas Indonesia, Jl. Kapten Pattimura, Penggugat bekerja dengan status sebagai karyawan tetap/karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 2:

“Bahwa Tergugat adalah PT. Medan Distribusindo Raya (PT. MDR) sebuah badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempekerjakan Penggugat sebagai security (petugas jaga), untuk melakukan penjagaan/pengamanan atas Bangunan dan Mesin milik PT. Petronas Indonesia yang terletak di Jl. Kapten Pattimura, asset mana merupakan milik PT. Petronas Indonesia yang berada di Kota Medan wilayah Sumatera Utara”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 3:

“Balwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat sebagai security Penggugat menerima upah yang dibayarkan setiap bulan dengan cara ditransferkan ke rekening Penggugat oleh Tergugat, dimana upah terakhir yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.3.940.575,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)”;

30. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Para Penggugat pada poin nomor 1, 2, dan 3 yang menyatakan adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa secara faktual, tidak pernah ada proses rekrutmen, seleksi, maupun penempatan secara resmi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sebagai security di perusahaan Tergugat, sebagaimana layaknya penerimaan karyawan PKWT maupun PKWTT pada umumnya di tempat Tergugat;

Halaman 31 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- b. Bahwa keberadaan Para Penggugat di lokasi tersebut merupakan bentuk "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Sekitar" yang diinisiasi atas permintaan dari Pengurus RT/RW setempat kepada PT. Citra Persada Buana melalui Tergugat. Hal ini bertujuan dan dengan maksud agar warga sekitar memiliki penghasilan dan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai koordinasi keamanan luar secara informal, serta untuk menjaga hubungan dengan lingkungan sekitar lokasi;
- c. Bahwa uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat bukanlah merupakan "Upah" dalam konteks hubungan kerja, melainkan uang apresiasi/tanda terima kasih/uang koordinasi lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (*social policy*) Tergugat terhadap lingkungan sekitar dalam memberdayakan masyarakat sekitar sebagai bentuk koordinasi keamanan luar secara informal;
- d. Bahwa hubungan informal dalam konteks perkara *a quo* adalah adanya pihak yang melakukan suatu aktivitas/layanan secara lepas, tidak terstruktur, dan tidak berada dalam hubungan subordinasi secara langsung di bawah struktur organisasi Tergugat, dimana hubungan yang timbul adalah hubungan pemberian jasa/penugasan situasional yang tidak memenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketenagakerjaan, melainkan hanya hubungan informal sebagai sekadar mengakomodir permintaan dari masyarakat lingkungan khususnya karena adanya permintaan dari RT/RW setempat dan hanya bertugas sebagai bentuk koordinasi keamanan luar semata-mata;
- e. Bahwa pada prinsipnya, hubungan kerja mensyaratkan terpenuhinya unsur pekerjaan, upah, dan perintah secara kumulatif dan dilaksanakan dalam suatu pola subordinasi (perintah langsung/berjenjang)/terstruktur dalam bagan organisasi pihak pemberi kerja, terpola dengan segala aturan hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perusahaan/PKB atau ketentuan yang berlaku

Halaman 32 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



di perusahaan, pengaturan jam kerja, waktu kerja, adanya reward dan punishment, hak dan kewajiban yang jelas, serta mekanisme pengawasan dan penilaian kerja yang melekat pada struktur perusahaan. Dengan demikian, apabila unsur perintah/subordinasi dan keterikatan kerja tersebut tidak ada, maka hubungan yang terjadi tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban ketenagakerjaan sebagaimana dituntut Para Penggugat

31. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka Tergugat juga menolak dan membantah secara tegas dalil Posita gugatan Para Penggugat pada poin nomor 16, sebagai berikut:

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 16:

“Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja /buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Unsur-unsur hubungan kerja tersebut jelas dipenuhi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga beralasan hukum Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;”;

32. Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 16 di atas, Tergugat menolak dan membantah dengan tegas karena FAKTANYA adalah sebagai berikut:

a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021:
“Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah”;

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021:

“Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh”;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas terlihat tidak adanya hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat karena tidak ada satu pun syarat atau unsur hubungan kerja yang terpenuhi;

c. Bahwa berdasarkan pendapat Para ahli definisi unsur “Pekerjaan” adalah sebagai berikut:

- Menurut Samsudin dalam bukunya, “Manajemen Sumber Daya Manusia (2006)”, menyatakan “Pekerjaan adalah catatan sistematis mengenai rincian tugas, tanggung jawab, dan cara suatu jabatan dilaksanakan”;
- Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro dalam bukunya, “Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (1992)”, menyatakan “Unsur pekerjaan didefinisikan sebagai aktivitas pengerahan tenaga atau jasa seseorang secara teratur, yang dilakukan demi kepentingan orang lain (pengusaha/majikan) yang memerintahnya sesuai dengan perjanjian”;

d. Bahwa menurut pendapat Para ahli di atas, apa yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi unsur “Pekerjaan” karena di dalam unsur “Pekerjaan” haruslah didasarkan pada penugasan resmi berupa perjanjian kerja dari Pengusaha kepada pekerja, adanya surat penempatan tugas, adanya surat keputusan tugas, adanya SOP pekerjaan, terikat aturan kerja, dan lainnya, sedangkan dalam perkara *a quo*, keberadaan Para Penggugat di lokasi bukanlah didasarkan suatu perjanjian kerja melainkan atas dasar “Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial yang diperuntukkan bagi Masyarakat Sekitar” atas permintaan dan inisiatif RT/RW setempat untuk dapat diberdayakan sebagai koordinasi keamanan luar secara informal;

Halaman 34 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selain itu, suatu “Pekerjaan” haruslah terdapat rincian tugas & tanggung jawab (*job description*) serta bagaimana cara mengerjakannya atau Standar Operasional Prosedur (SOP), sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh Para Penggugat pada dasarnya hanya diberdayakan secara informal, terbukti tidak didasarkan pada *job description* tertentu bahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai bentuk partisipasi sosial kemasyarakatan dalam bentuk pemberdayaan secara informal, dan bukan pemenuhan kewajiban kontraktual kepada Tergugat;

f. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Iman Soepomo, unsur “Perintah” dalam hubungan kerja adalah “Unsur perintah berarti pekerja tidak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan cara melakukan pekerjaannya. Pekerja berada di bawah subordinasi pengusaha. Yang dimaksud sebagai hubungan subordinasi adalah adanya hak mengatur, yaitu Pengusaha memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi mengenai waktu, tempat, cara kerja, dan target”;

g. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Iman Soepomo di atas, di dalam unsur “Perintah” haruslah terdapat hubungan subordinasi yang artinya harus terdapat instruksi mengenai waktu, tempat, cara kerja, dan target, sedangkan apa yang terjadi dalam perkara *a quo*, Para Penggugat tidak pernah ada instruksi kerja secara langsung, tidak ada pengawasan melekat dan tidak penerapan sanksi atas tindakan indisipliner, seperti pemberian Surat Peringatan (SP), bahkan kepada Para Penggugat tidak diberlakukan sistem presensi/absensi kehadiran karyawan sehingga atas dasar hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara Tergugat dengan Para Penggugat tidak memenuhi unsur “Perintah”;

h. Bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menyatakan “Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”;

i. Bahwa berdasarkan definisi di atas suatu pemberian uang disebut sebagai “Upah” apabila pemberian uang tersebut merupakan imbalan atas suatu pekerjaan, baik pekerjaan tersebut telah dilakukan maupun akan dilakukan, dan imbalan tersebut didasarkan pada suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam perkara *a quo*, unsur “Upah” tidak terpenuhi karena pemberian uang yang dilakukan kepada Para Penggugat melalui Tergugat bukanlah merupakan imbalan atas suatu pekerjaan/jasa, melainkan uang apresiasi/tanda terimakasih/uang koordinasi yang diberikan atas dasar kepedulian sosial perusahaan (*social policy*) guna menjaga keharmonisan dengan warga sekitar lokasi;

j. Bahwa pemberian uang apresiasi/uang koordinasi sebagai tanda terima kasih tersebut juga tidak didasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan apapun, bahkan bukan didasarkan pada struktur dan skala upah perusahaan dan tidak disertai dengan bukti slip gaji resmi karena hanya berupa kwitansi tanda terima uang sehingga unsur “Upah” secara jelas dan terang tidak terpenuhi;

k. Bahwa sesuai dengan vide Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, tidak mungkin tercipta hubungan kerja tanpa adanya perjanjian kerja dan dalam perkara *a quo*, antara Tergugat dengan Para Tergugat tidak pernah ada suatu Perjanjian Kerja sehingga tidak mungkin tercipta hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat;

l. Bahwa dalam memahami unsur hubungan kerja pun harus dilihat dan diartikan secara kumulatif/keseluruhan yang saling terkait satu sama lain, dan tidak boleh dilihat secara partial hanya dari 1 (satu) unsur saja;

34. Bahwa berdasarkan dalil bantahan yang telah diuraikan oleh Tergugat

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



di atas, dalil Para Penggugat yang menyatakan terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat, merupakan dalil yang terbukti tidak benar dan menyesatkan;

Bantahan Atas Dalil-Dalil Para Penggugat Mengenai Phk Yang Dilakukan Tergugat Terhadap Para Penggugat

35. Bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat, sebagaimana dalil Para Penggugat sebagai berikut:

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 4:

“Bahwa Penggugat selama bekerja telah melakukan pekerjaannya dengan baik serta tidak pernah mendapatkan peringatan atau teguran dalam bentuk apapun yang dinilai dapat merugikan Tergugat maupun pihak yang asetnya dijaga oleh Penggugat”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 5:

“Bahwa kemudian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi berawal pada bulan Februari 2025, dimana Tergugat memberitahukan/menyampaikan pesan kepada Penggugat dan rekan-rekan Penggugat lainnya melalui aplikasi Whatsapp (WA) bahwa hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tidak akan dilanjutkan lagi, dengan alasan bahwa asset yang selama ini dijaga oleh Penggugat telah dialihkan penguasaan dan pengelolaannya kepada perusahaan lain yaitu Yoshinoya dan bukan lagi milik PT. Petronas Indonesia”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 6:

“Bahwa atas pemberitahuan tersebut, kemudian Penggugat dan karyawan lainnya menyatakan bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan kerja maka Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, yaitu hak berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Undang perubahan atas Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 156 Ayat (1)";

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 7:

"Bahwa atas tuntutan Penggugat dan karyawan lainnya tersebut Tergugat keberatan dan tidak bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat, sebab Tergugat hanya pihak yang dimintai untuk mengawasi dan membayarkan upah oleh PT. Petronas Indonesia yang sudah tidak ada lagi badan hukumnya di Indonesia;"

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 8:

"Bahwa Penggugat dan rekan security lainnya yang mengalami permasalahan yang sama, menyatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat selama ini hanya mendapat perintah dan upah langsung dari Tergugat dan tidak ada pihak lain sejak tahun 2013 sampai di PHK tahun 2025, sehingga Penggugat menuntut hak kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia membayarkan hak-hak akibat pemutusan hubungan kerja Penggugat dan rekan security lainnya";

36. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat poin nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 yang menyatakan Tergugat telah melakukan PHK kepada Para Penggugat karena faktanya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam poin 4, 5, 6, 7 dan 8 di atas sepanjang dalil-dalil tersebut mendalilkan adanya hubungan kerja tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) antara Para Penggugat dan Tergugat, serta mendalilkan telah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimbulkan kewajiban pembayaran pesangon dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya. Maka dari itu, dalil hubungan kerja PKWTT adalah tidak berdasar, karena hubungan kerja pada dasarnya lahir dari adanya perjanjian kerja dan harus memenuhi kesejahteraan kerja, unsur pekerjaan, upah dan perintah kerja dan syarat syarat kerja secara kumulatif;

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- b. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada dalil bantahan sebelumnya, antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti adanya unsur “Hubungan Kerja” sehingga tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena senyatanya tidak pernah ada hubungan kerja yang terjadi sehingga Tergugat menegaskan bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasar hukum;
- c. Bahwa benar Para Penggugat selama menjalankan kegiatan pengamanan tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran. Namun fakta tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bukti adanya hubungan kerja tetap, melainkan justru menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak pernah tunduk pada sistem kepegawaian, tata tertib disiplin, maupun struktur organisasi Tergugat, sebagaimana lazimnya berlaku dalam hubungan kerja PKWTT, artinya jenis pekerja dan tugas pada Penggugat adalah bersifat informal semata-mata dan hanya hubungan informal yang sebagai koordinasi keamanan luar;
- d. Bahwa fakta Para Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan atau teguran dalam bentuk apapun, tidak ada korelasi atau kaitan apapun dengan alasan diberhentikannya Para Penggugat justru sebaliknya, fakta tersebut memperkuat argumentasi Tergugat bahwa tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena tidak adanya unsur subordinasi (unsur “Perintah”), dimana fakta bahwa Para Penggugat tidak pernah diperiksa, ditegur, ataupun diberikan sanksi administrasi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa Para Penggugat berada di luar sistem ketenagakerjaan Tergugat, melainkan hanya bersifat informal yang waktu dan jam kerja, serta tata cara kerjanya diatur sendiri oleh Para Penggugat;
- e. Bahwa klaim Para Penggugat yang menuntut pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya dapat diberlakukan apabila terdapat hubungan

Halaman 39 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



kerja PKWTT yang sah. Dalam perkara *a quo*, hubungan kerja tersebut tidak pernah ada melainkan hanya bersifat Hubungan Informal sebagai koordinasi keamanan luar sehingga ketentuan mengenai hak-hak akibat PHK tidak relevan dan tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat;

f. Bahwa sejak awal Tergugat telah menyampaikan secara terbuka dan konsisten bahwa Para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat, melainkan hanya dilibatkan secara terbatas dalam kegiatan pengamanan secara informal sebagai bentuk koordinasi lingkungan untuk memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga keamanan informal semata atas aset eks PT Petronas Niaga Indonesia. Adanya mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat semata-mata bersifat administratif dan situasional, serta tidak pernah dimaksudkan sebagai perintah kerja struktural yang mencerminkan hubungan subordinasi sebagaimana hubungan kerja tetap;

g. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan Tergugat dalam bagian Latar Belakang Permasalahan, Para Penggugat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap bangunan kosong milik PT. Citra Persada Buana atas dasar inisiatif dari Ketua RT/RW setempat yang meminta adanya pemberdayaan dan partisipasi sosial untuk masyarakat sekitar agar dapat diberdayakan secara informal dan oleh karena itu, ketika bangunan kosong tersebut telah aktif beroperasi menjadi kegiatan usaha restoran cepat saji dengan nama brand Yoshinoya maka bangunan tersebut tidak lagi kosong sehingga tidak lagi dapat menjadi objek pengawasan dan pemantauan masyarakat sekitar secara informal;

h. Bahwa berdasarkan dalil di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan serta tidak berdasar hukum karena faktanya, Tergugat hanya memberitahukan kepada Para Penggugat mengenai pemberhentian

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



kegiatan pemantauan dan pengawasan atas bangunan kosong milik PT. Citra Persada Buana karena bangunan tersebut telah aktif beroperasi sehingga tidak dapat menjadi objek pengawasan dan pemantauan masyarakat sekitar;

**Bantahan Atas Dalil-Dalil Para Penggugat Mengenai Proses
Bipartit Dan Mediasi**

37. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas, dalil Para Penggugat yang mendalilkan seolah-olah Para Penggugat telah menempuh tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara sah dan lengkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

38. Bahwa proses bipartit yang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat:

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 9:

"Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak membayarkan hak-hak Penggugat dan security lainnya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat, karena alasan Penggugat bukan karyawan Tergugat, maka akhirnya Penggugat mengajukan perselisihan hubungan industrial karena PHK, dengan mengirimkan permintaan bipartit kepada Tergugat sebagai proses pertama yang harus dilakukan";

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 10:

"Bahwa kemudian permintaan Bipartid yang dilayangkan oleh Penggugat bersama dengan security lainnya kepada Tergugat tidak mendapat respon, dan Tergugat hanya tetap pada pendiriannya menyatakan Penggugat dan karyawan security lainnya bukannya karyawan Tergugat, akhirnya setelah melalui proses yang cukup dan layak, bipartid dianggap deadlock (tidak ada titik temu)";

39. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut dalam poin 9 dan 10 di atas, Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil tersebut, karena dalil-dalil



tersebut dibangun atas asumsi adanya hubungan kerja formal yang sejak awal tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi antara Para Penggugat dan Tergugat;

40. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan telah mengajukan permintaan perundingan bipartit kepada Tergugat sebagai proses awal penyelesaian perselisihan. Faktanya, Tergugat tidak pernah menandatangani risalah bipartit, maupun dokumen resmi perundingan bipartit sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian, dalil yang menyatakan bipartit telah dilakukan dan dinyatakan deadlock adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta hukum serta hanya merupakan alibi dari Para Penggugat semata;

41. Bahwa sikap Tergugat yang secara konsisten menyatakan bahwa Para Penggugat bukan merupakan karyawan Tergugat tidak dapat ditafsirkan sebagai penolakan atau pengabaian proses bipartit, melainkan merupakan penegasan posisi hukum Tergugat terhadap status Para Penggugat. Perbedaan pandangan hukum tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai deadlock bipartit, terlebih tanpa adanya perundingan bipartit yang sah dan terdokumentasi sesuai Undang-Undang;

42. Bahwa ketiadaan perundingan Bipartit membuktikan bahwa gugatan a quo diajukan tanpa memenuhi tahapan wajib, sehingga dalil Para Penggugat menjadi tidak relevan dan tidak memiliki kekuatan hukum;

- a. Bahwa tidak pernah terjadi pertemuan/perundingan Bipartit secara nyata antara Para Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah ada Risalah Bipartit yang ditandatangani kedua belah pihak;
- b. Bahwa sesuai ketentuan vide Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, setiap perundingan wajib dibuatkan Risalah dan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Bipartit dianggap *deadlock* tanpa bukti risalah pertemuan adalah suatu kecacatan hukum formil;

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



c. Bahwa dengan demikian, pencatatan perselisihan ke Dinas Ketenagakerjaan (Tripartit/Mediasi) dilakukan secara prematur dan melanggar hukum acara yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi dan bagian Pokok Perkara jawaban a quo;

43. Bahwa kemudian sebagaimana Para Penggugat dalilkan khususnya mengenai pengajuan perselisihan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan antara lain sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat di bawah ini:

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 11 :

“Bahwa oleh karena Bipartid tidak direspon oleh Tergugat kemudian Penggugat melanjutkan proses perselisihan ke tahap tripartid yaitu mengajukan permohonan mediasi atau mencatatkan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara mediasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 12:

“Bahwa dalam tahap tripartit melalui proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, setelah dipanggil beberapa kali akhirnya Tergugat menghadiri panggilan mediator untuk dapat dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 13:

“Bahwa dalam proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, Penggugat tetap menyampaikan bahwa tidak keberatan jika di PHK namun sesuai hukum yang berlaku dalam hubungan antara Pekerja dengan pengusaha dalam hal diputus hubungan kerja, maka Pengusaha in casu Tergugat harus membayarkan hak-hak pekerja in casu Penggugat, mengingat hubungan kerja Penggugat adalah karyawan/pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), maka kewajiban Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat PHK sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No.

Halaman 43 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 14:

“Bahwa kemudian Tergugat dalam mediasi kembali menyatakan Penggugat bukan karyawan Tergugat, Tergugat hanya membantu menyalurkan gaji dan memberikan perintah kerja kepada Penggugat, sehingga menolak untuk membayarkan hak-hak Penggugat”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 15:

“Bahwa Penggugat keberatan dengan dalil Tergugat, sebab tidak ada bukti atau keterangan dari pihak lain yang menyatakan Penggugat dipekerjakan oleh pihak tersebut, satu-satunya pihak yang mempekerjakan Penggugat baik menerima perintah dan menerima upah adalah dari PT. Medan Distribusindo Raya (PT. MDR) in casu Tergugat”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 16:

“Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa : “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerman, upah, dan perintah”.Unsur-unsur hubungan kerja tersebut jelas dipenuhi antara Penggugat dengan Tergugat , sehingga beralasan hukum Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang, No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ;”

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 17:

“Bahwa setelah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat menuntut hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan pihak pengusaha in casu Tergugat tetap tidak bersedia untuk membayarkan hak-hak Penggugat dengan alasan bukan karyawan Tergugat, dan akhirnya tidak ada titik temu, maka

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



akhirnya mediasi dinyatakan *deadlock* ;”

44. Bahwa atas dalil-dalil tersebut di atas poin 11 sampai dengan 17, kembali Tergugat tegaskan Tergugat tidak pernah melakukan mekanisme bipartit dengan Para Penggugat, bahkan tiba-tiba Tergugat mendapatkan beberapa Surat Panggilan dari Disnaker Kota Medan untuk hadir pada pertemuan dengan Para Penggugat. Dari seluruh pertemuan tersebut, Tergugat tidak pernah memperoleh salinan risalah bahkan menandatangani risalah pertemuan mediasi;

45. Bahwa keikutsertaan Tergugat dalam satu kali pertemuan mediasi tertanggal 25 Maret 2025 tidak dapat ditafsirkan dan artikan sebagai pengakuan adanya hubungan kerja. Kehadiran Tergugat dalam mediasi semata-mata merupakan bentuk itikad baik dan kepatuhan terhadap undangan instansi pemerintah, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan hubungan kerja maupun penerimaan atas dalil-dalil Para Penggugat;

46. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dirinya bersedia di-PHK dengan syarat dibayarkan hak-hak sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dalil yang keliru, karena dalam perkara *a quo* tidak pernah ada hubungan kerja PKWTT antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak pernah pula terjadi peristiwa hukum berupa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat;

47. Bahwa pernyataan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat memberikan perintah kerja dan membayarkan upah, lalu menyimpulkan terpenuhinya unsur hubungan kerja sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah penyederhanaan tafsir yang menyesatkan. Unsur “perintah” dalam hubungan kerja harus dimaknai sebagai perintah yang bersifat struktural, berjenjang, dan lahir dari perjanjian kerja, bukan sekadar koordinasi dengan masyarakat sekitar secara informal. Demikian pula unsur “upah” harus lahir dari hubungan kerja yang sah, bukan dari mekanisme administratif pembayaran yang dilakukan atas dasar pengelolaan

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



sementara aset pihak lain secara informal, kemudian di sisi lain pun pembayaran upah juga berdasarkan pada syarat-syarat hubungan kerja yang bersifat normatif dan formal sebagaimana diatur oleh Tergugat;

48. Bahwa pembayaran imbalan jasa, baik yang sempat dilakukan secara tunai maupun melalui transfer bank, tidak dapat dimaknai sebagai pembayaran upah dalam hubungan kerja, melainkan semata-mata sebagai bentuk terima kasih dalam Hubungan Informal sebagai koordinasi keamanan luar yang ketentuannya diatur oleh kebijakan Tergugat;

49. Bahwa ketiadaan perjanjian kerja, surat pengangkatan, struktur jabatan, waktu kerja dan hari kerja yang tetap, pelaksanaan kerja sesuai SOP, penilaian kinerja, dan kepesertaan Para Penggugat dalam sistem ketenagakerjaan perusahaan Tergugat secara nyata membuktikan bahwa unsur hubungan kerja tidak pernah terpenuhi secara kumulatif, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan hubungan kerja PKWTT adalah tidak berdasar hukum;

50. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin nomor 18 dan 19 sebagai berikut:

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 18:

“Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara mediasi tidak dapat menemukan solusi untuk berdamai atau tidak ada titik temu (deadlock) antara Penggugat dan Tergugat, maka akhirnya mediator Dinas ketenagakerjaan Kota Medan yang menangani perselisihan ini pada tanggal 23 Mei 2025 menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.15.14/2696 terhadap Penggugat I dan menerbitkan Anjuran Tertulis No. 500.15.14/2800 terhadap Penggugat II, yang intinya menganjurkan hal-hal sebagai berikut:

1. PT. Medan Distribusindo Raya (Tergugat) membayarkan Pesangon, Penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak kepada Pekerja (Penggugat I dan Penggugat II) dengan masa kerja 8 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang Pesangon 1 x 9 Rp.4.014.072,00

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



= Rp.36.126.648,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.4.014.072,00

= Rp.12.042.216,00 +

Total = Rp.48.168.864,00

c. Uang Pengganti Hak ditetapkan di perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dengan jumlah keseluruhannya =Rp.48.168.864,00 (empat puluh delapan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 19 :

“Bahwa setelah mencermati isi Anjuran yang di keluarkan oleh Mediator, Para Penggugat menolak anjuran tertulis tersebut, karena dinilai belum berkeadilan karena tidak sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Terutama mengenai masa kerja Penggugat yang hanya disebutkan 8 tahun, sedangkan Penggugat sudah mulai bekerja kepada Tergugat In Casu PT. Medan Distribusindo Raya sejak tahun 2013. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan dalam hal Anjuran tertulis ditolak salah satu pihak, maka salah satu pihak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat, sehingga, pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat ini adalah cukup beralasan demi hukum”

51. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin nomor 18 dan 19 karena faktanya sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat pada dalil sebelumnya, proses mediasi tersebut juga tidak pernah dibuatkan risalah mediasi, padahal risalah penyelesaian tersebut merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana ketentuan vide Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi “Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat", selain itu juga risalah tersebut sebagai bukti pernyataan pendapat Para pihak dalam proses mediasi, oleh karenanya risalah penyelesaian mediasi bersifat wajib dalam setiap proses mediasi, sehingga mediasi yang tidak disertai dengan risalah penyelesaian merupakan mediasi yang cacat secara prosedural dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

b. Bahwa selanjutnya, Tergugat menolak dan mengingkari keabsahan dan kebenaran materil maupun formil atas Anjuran Tertulis No. 500.15.15.14/2696 dan No. 500.15.14/2800 tertanggal 23 Mei 2025, karena Tergugat tidak pernah menerima anjuran dimaksud secara patut (*proper service*) bahkan Tergugat tidak pernah membaca dan melihat bentuk surat anjuran tersebut sampai dengan saat ini. Keadaan tersebut secara nyata menghalangi hak Tergugat untuk mengetahui secara resmi isi anjuran dan untuk memberikan tanggapan/keberatan sesuai prosedur. Dengan demikian, Anjuran Tertulis yang tidak pernah diterima secara patut oleh Tergugat tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membenarkan dalil Para Penggugat, terlebih untuk menyimpulkan seolah-olah mediasi telah berjalan sesuai ketentuan dan/atau telah terjadi deadlock secara sah;

c. Bahwa sekalipun benar terdapat Anjuran Tertulis yang diterbitkan oleh Mediator tertanggal 23 Mei 2025 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, Tergugat tidak pernah menerima anjuran dimaksud, padahal Mediator wajib menyampaikan anjuran tertulis kepada Para pihak vide Pasal 13 ayat (2) huruf b UU No. 2 Tahun 2004. Lebih dari itu, anjuran tersebut lahir dari proses mediasi yang sejak awal cacat secara formil dan yuridis, karena tidak pernah didahului perundingan bipartit yang sah dan terdokumentasi, sebagaimana wajib ditempuh terlebih dahulu vide Pasal 3 ayat (1)–(3) jo. Pasal 6 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004. Bahkan, pada saat pencatatan perselisihan ke instansi ketenagakerjaan, wajib dilampirkan bukti upaya bipartit, dan apabila tidak dilampirkan berkas

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



harus dikembalikan untuk dilengkapi vide Pasal 4 ayat (1)–(2) UU No. 2 Tahun 2004. Dengan demikian, keberadaan Anjuran tersebut tidak serta-merta mengesahkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, karena cacat prosedur tidak dapat melahirkan akibat hukum yang sah (*quod nullum est, nullum producit effectum*);

d. Bahwa lebih lanjut, anjuran tertulis mediator bukanlah putusan yang bersifat final dan mengikat, melainkan rekomendasi dalam rangka proses mediasi. UU No. 2 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa anjuran baru berkonsekuensi mengikat hanya apabila disetujui Para pihak, untuk kemudian dibantu dibuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial agar memperoleh akta bukti pendaftaran vide Pasal 13 ayat (2) huruf c–e jo. Pasal 13 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004. Sebaliknya, apabila anjuran ditolak oleh salah satu pihak/para pihak, maka penyelesaiannya dilanjutkan melalui gugatan ke PHI vide Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2004. Oleh karenanya, isi Anjuran yang mendalilkan adanya hubungan kerja PKWTT dan menghitung hak-hak normatif Para Penggugat tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat Tergugat, terlebih karena anjuran tersebut dibangun di atas asumsi hubungan kerja yang sejak awal ditolak dan dibantah secara tegas oleh Tergugat, serta tidak pernah terbukti secara hukum *adagium: actori incumbit probatio* vide Pasal 1865 KUHPerdata;

e. Bahwa perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana tercantum dalam Anjuran Mediator secara hukum menjadi tidak relevan, karena dalam perkara *a quo* tidak pernah terjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak pernah pula terjadi peristiwa hukum berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat. Tanpa adanya hubungan kerja, maka tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayarkan hak-hak akibat PHK;

f. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan menolak Anjuran Mediator karena masa kerja hanya dihitung 8 (delapan) tahun

Halaman 49 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



justru semakin menegaskan bahwa Para Penggugat sendiri tidak konsisten dan tidak sepaham dengan Anjuran yang dijadikan dasar pengajuan gugatan. Penolakan tersebut menunjukkan bahwa Anjuran Mediator tidak pernah diterima sebagai dasar kesepakatan oleh Para pihak, sehingga tidak dapat digunakan oleh Para Penggugat secara sepihak sebagai legitimasi pengajuan gugatan;

g. Bahwa ketentuan vide Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak dapat ditafsirkan secara terpisah dan berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial baru lahir apabila seluruh tahapan sebelumnya ditempuh secara sah dan benar, termasuk perundingan bipartit. Karena tahapan bipartit tidak pernah dilaksanakan secara sah, maka pengajuan gugatan *a quo* tetap merupakan gugatan yang prematur dan cacat formil;

h. Bahwa oleh karena itu, sekalipun terdapat Anjuran Mediator yang kemudian ditolak oleh Para Penggugat, hal tersebut tidak menghapus cacat prosedural yang melekat sejak awal, serta tidak dapat mengubah fakta hukum bahwa hubungan kerja PKWTT antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada;

**Bantahan Atas Dalil-Dalil Para Penggugat Mengenai Tuntutan -
Tuntutan Para Penggugat**

52. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat pada poin 20 sampai dengan 25 sebagai berikut :

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 20 :

“Bahwa sebagaimana Para Penggugat uraikan diatas, Penggugat telah bekerja kepada Tergugat sejak Januari tahun 2013, sehingga masa kerja Penggugat bekerja pada Tergugat sejak mulai bekerja hingga di PHK pada Pebruari 2025 adalah selama 12 tahun;”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 21 :

“Bahwa oleh karena Penggugat bekerja kepada Tergugat yang dibuktikan dengan adanya pekerjaan perintah dan upah yang berasal dari Tergugat

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan status hubungan kerja pekerja tetap (PKWTT), maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) uang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang, No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Tergugat wajib membayarkan uang pesangon, uang penggantian hak dan uang pisah ;”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 22 :

“Bahwa oleh karena alasan Tergugat yang menyatakan Tergugat bukanlah pihak yang mempekerjakan Penggugat, Tergugat hanya mempekerjakan Penggugat atas permintaan PT. Petronas yang sudah tidak ada lagi badan hukumnya di Indonesia, dan Penggugat bukan karyawan Tergugat adalah alasan yang tidak dapat diterima secara hukum karena tidak didukung dengan bukti-bukti dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, maka sudah sepatutnya Tergugat bertanggungjawab atas hak-hak Penggugat yaitu hak berupa kompensasi akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ”;

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 23 :

“Bahwa adapun hak-hak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu hak atas pesangon, hak atas Uang Penghargaan Masa kerja dan Uang penggantian hak perhitungannya adalah berdasarkan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat. Oleh karena upah yang diterima Penggugat sesuai dengan besaran UMK Medan setiap tahunnya, dan pemutusan hubungan kerja dilakukan kepada Penggugat pada Pebruari 2025, maka sesuai ketentuan penetapan Gubernur Sumatera Utara Upah Minimum Kota Medan sebesar Rp. 4.014.072,00 (empat juta empat belas ribu tujuh puluh dua rupiah) ;”;

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 24 :

“Bahwa adapun besaran hak-hak yang harus dibayarkan oleh Tergugat akibat PHK kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, adalah sebagai berikut (masing-masing Penggugat I dan Penggugat II):

a. Uang Pesangon

Oleh karena masa kerja 10 tahun maka besarnya hak Pesangon sesuai Pasal 156 Ayat (2) sebesar:

Uang Pesangon $1 \times 9 \text{ Rp.4.014.072,00} = \text{Rp.36.126.648,00}$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

Bahwa oleh karena Masa Kerja 12 Tahun atau lebih maka UPMK 5 kali upah, sehingga besaran UPMK adalah sebesar :

Uang Penghargaan Masa Kerja $5 \times \text{Rp.4.014.072,00}$
 $= \text{Rp.20.070.350,00}$

c. Uang Penggantian Hak (UPH)

Oleh karena UPH tidak diatur dalam perjanjian kerja maka adil jika Tergugat membayar 1 kali upah terakhir Penggugat, sehingga UPH sebesar :

Uang Penggantian Hak (UPH) $1 \times \text{Rp.4.014.072,00}$
 $= \text{Rp.4.014.072,00} +$

Sehingga total masing-masing hak Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 adalah:

$= \text{Rp.36.126.648,00} + \text{Rp.16.056.072,00} + \text{Rp.4.014.072,00}$

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



=Rp.60.211.070,00

Terbilang: enam puluh juta dua ratus sebelas ribu tujuh puluh rupiah.”

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 25 :

“Bahwa apabila ditotalkan keseluruhan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang wajib dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, sebagaimana dimaktub pada Point 24, maka diperoleh jumlah sebesar Rp.120.422.140,00 (seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) ;

53. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas dan menyeluruh seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana dalam poin 20 sampai dengan 25 di atas, yang menyatakan telah bekerja kepada Tergugat sejak Januari 2013 dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun hingga Februari 2025. Dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah, serta mengaburkan perbedaan antara keberadaan fisik di lokasi aset dengan adanya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

54. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 21, Tergugat menolak dan membantah secara tegas seolah-olah terdapat “masa kerja” yang dapat dihitung sejak tahun 2013 atau sejak 8 (delapan) tahun lalu. Perdebatan mengenai titik awal “masa kerja” tersebut menjadi tidak relevan dan tidak berdasar, karena sejak semula Tergugat telah menguraikan secara konsisten bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Para Penggugat bukanlah hubungan kerja, melainkan Hubungan Informal sebagai koordinasi keamanan luar yang bersifat lepas. Tidak pernah ada Perjanjian Kerja yang sah, tidak pernah ada pengangkatan sebagai pekerja/karyawan, serta tidak terpenuhi elemen hubungan kerja (antara lain unsur pekerjaan–upah–perintah). Dengan demikian, secara hukum tidak pernah lahir konsep “masa kerja” terhadap Para Penggugat, karena “masa kerja” hanya dikenal dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan pada hubungan kerja yang sah, bukan terhadap warga sipil yang berpartisipasi menjaga keamanan

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



lingkungan secara sukarela dan berpartisipasi secara informal karena diberdayakan sebagai bentuk koordinasi keamanan luar;

55. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 22, Tergugat menolak dan membantah secara tegas klaim sepihak Para Penggugat yang menyatakan telah “bekerja” sejak tahun 2013 pada Tergugat, karena dalil tersebut tidak didukung bukti yang sah, otentik, dan dapat diuji. Sesuai prinsip beban pembuktian (actori incumbit probatio) sebagaimana vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalilnya dengan menunjukkan, setidaknya: Perjanjian Kerja (PKWT/PKWTT), Surat Keputusan/Surat Pengangkatan, slip gaji atau bukti pembayaran upah, bukti perintah kerja/penugasan yang bersifat struktural, SOP, daftar hadir yang merupakan administrasi kepegawaian, serta bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Tergugat sejak tahun 2013 dan bukti-bukti lainnya yang menunjukkan hubungan kerja secara langsung dan struktural dengan Tergugat berdasarkan undang-undang. Ketiadaan bukti-bukti tersebut menguatkan fakta bahwa Para Penggugat bukanlah pekerja/karyawan Tergugat, sehingga dalil mengenai masa kerja dan perhitungan hak-hak ketenagakerjaan patut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memperbesar tuntutan nominal yang diajukan dengan hubungan yang ada selama ini adalah Hubungan Informal sebagai koordinasi keamanan luar sebagai bentuk koordinasi lingkungan masyarakat sekitar untuk dapat diberdayakan secara informal sebagai keamanan luar / penjagaan lahan;

56. Bahwa sejak awal Para Penggugat telah bekerja sebagai petugas keamanan di lokasi eks PT Petronas Niaga Indonesia jauh sebelum adanya keterlibatan Tergugat, dan setelah terjadinya peralihan aset berdasarkan Berita Acara Serah Terima tertanggal 4 April 2013, tanggung jawab pengelolaan dan pengamanan berada di bawah kewenangan PT. Citra Persada Buana, bukan Tergugat. Tidak pernah ada pengalihan hubungan kerja maupun serah terima tenaga kerja dari PT Petronas Niaga Indonesia kepada Tergugat ;

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



57. Bahwa pelibatan Para Penggugat oleh Tergugat semata-mata karena atas adanya permintaan lingkungan setempat, tanpa didasari adanya perjanjian kerja tertulis, surat pengangkatan, SOP, hak dan kewajiban, waktu dan hari kerja, penetapan jabatan, maupun penetapan status sebagai pekerja tetap (PKWTT). Oleh karena itu, klaim Para Penggugat bahwa hubungan kerja dimulai sejak Januari 2013 dengan Tergugat adalah klaim sepihak yang tidak berdasar hukum;

58. Bahwa uang yang diterima Para Penggugat sama sekali bukan "upah" sebagai imbalan atas suatu hubungan kerja, melainkan dana tali kasih/apresiasi/tanda terima kasih/koordinasi keamanan luar yang bersumber dari pemilik lahan/bangunan (pihak ketiga) dan hanya dititipkan penyalurannya melalui Tergugat, oleh karenanya perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi transfer dilakukan semata-mata untuk ketertiban administrasi secara internal di tempat Tergugat untuk mencegah adanya penyalahgunaan uang di tempat Tergugat dan agar tertib administratif;

59. Bahwa Oleh karena tidak adanya unsur 'Upah' dalam hubungan hukum ini, maka perhitungan pesangon ataupun hak-hak atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana Pasal 156 UU No. 13/2003 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 156 UU No. 6/2023 menjadi tidak berlaku, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar pesangon ataupun hak-hak atas pemutusan hubungan kerja yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan atas penghentian bantuan sosial, sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai koordinasi keamanan luar secara informal;

60. Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan perintah kerja, menetapkan jam kerja, menyusun target, maupun melakukan penilaian kinerja sebagaimana relasi atasan-bawahan; Para Penggugat menjalankan kegiatan tersebut secara mandiri tanpa kontrol dan subordinasi dari Tergugat tanpa adanya SOP, tanpa adanya waktu kerja dan hari kerja secara tetap. Bahwa lebih lanjut, kegiatan menjaga bangunan kosong bukan core business maupun kegiatan operasional

Halaman 55 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Tergugat, sehingga unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi; dengan demikian, mutatis mutandis tidak terdapat hubungan kerja dan hanya hubungan secara informal dalam perkara a quo, sehingga ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai uang pesangon dan hak-hak akibat PHK tidak relevan, tidak berlaku, dan tidak dapat diterapkan dan dimintakan kepada Tergugat;

61. Bahwa unsur "pekerjaan, perintah, dan upah" sebagaimana dimaksud vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 1 angka 1 PP No. 35 Tahun 2021 tidak terpenuhi secara kumulatif, karena:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan perintah kerja, tidak menetapkan jam kerja, dan tidak melakukan penilaian kinerja layaknya atasan kepada bawahan, sehingga Para Penggugat bergerak bebas tanpa pengawasan langsung dari Tergugat, bebas menentukan waktu, hari, dan jam kerjanya sendiri tanpa keterikatan absensi, oleh karenanya Perintah kerja yang didalilkan Para Penggugat hanyalah bersifat situasional dan administratif untuk menjaga aset, bukan perintah struktural dalam hubungan kerja tetap.
- b. Uang yang diterima Para Penggugat bukanlah 'Upah' sebagai imbalan kerja, melainkan uang apresiasi/tanda terimakasih/uang koordinasi yang bersumber dari pemilik lahan (Pihak Ketiga) yang dititipkan penyalurannya melalui Tergugat;
- c. Tidak pernah ada perjanjian kerja yang menjadi dasar lahirnya hubungan kerja sebagaimana diwajibkan undang-undang;

61. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, maka tidak pernah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Berakhirnya pelibatan Para Penggugat semata-mata terjadi karena beralihnya pengelolaan dan pengamanan aset kepada pihak lain, sehingga secara hukum tidak

Halaman 56 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



melahirkan kewajiban pembayaran hak-hak akibat PHK;

62. Bahwa oleh karena itu, seluruh tuntutan Para Penggugat mengenai pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi tidak relevan dan tidak memiliki dasar hukum, karena norma tersebut hanya berlaku apabila terdapat hubungan kerja yang sah, yang dalam perkara *a quo* tidak pernah ada dan hanya bersifat informal belaka;

63. Bahwa perhitungan nominal hak-hak yang diklaim Para Penggugat, termasuk penggunaan UMK Kota Medan sebesar Rp4.014.072,00 serta penghitungan masa kerja 12 (dua belas) tahun, bersifat asumptif dan spekulatif, karena seluruh perhitungan tersebut berdiri di atas premis yang keliru, yakni seolah-olah Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat;

64. Bahwa dalil Para Penggugat yang meminta Uang Penggantian Hak (UPH) sebesar 1 (satu) kali upah terakhir dengan alasan "tidak diatur dalam perjanjian kerja" adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2021, Uang Penggantian Hak (UPH) meliputi cuti tahunan yang belum diambil, biaya ongkos pulang, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. Uang Penggantian Hak (UPH) bukanlah komponen yang bisa ditentukan secara sewenang-wenang atau semaunya sendiri sebesar 1 bulan gaji tanpa dasar perhitungan yang jelas mengenai sisa cuti atau biaya lainnya sesuai aturan Undang-Undang Ketenagakerjaan;

65. Bahwa terlebih-lebih cara perhitungan Para Penggugat yang menyatakan hak atas uang pengganti hak Para Penggugat hanyalah 1 (satu) kali saja jelas dan terang merupakan perhitungan yang tanpa dasar, ngaco dan absurd tanpa sama sekali menghitung/memperhitungkan uang pengganti hak sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



66. Bahwa dari cara Para Penggugat menentukan perhitungan uang pengganti hak yang hanya sebesar 1 (satu) kali gaji/upah saja, sudah menyatakan kebingungan, kebimbangan serta menyimpangnya prinsip-prinsip dasar pemberian uang pengganti hak sebagaimana diatur oleh undang-undang;

67. Bahwa oleh karena hubungan antara Tergugat dan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Hubungan Kerja, maka segala ketentuan mengenai kompensasi PHK (Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak) yang diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 156 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi tidak relevan, dan tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun membayar nominal sebesar Rp.120.422.140,00 (Seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh Rupiah) maupun nominal lainnya;

68. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat pada poin 20 sampai dengan poin 25 patut dinyatakan ditolak seluruhnya, karena:

- a. Tidak terbukti adanya hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat karena hubungan bersifat informal;
- b. Tidak pernah terjadi PHK oleh Tergugat dikarenakan hubungan kerja didasarkan pada Hubungan Informal sebagai koordinasi keamanan luar;
- c. Tidak terdapat dasar hukum untuk menghitung maupun membebaskan hak-hak normatif ketenagakerjaan kepada Tergugat pada hubungan informal tersebut dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan ataupun pembentukan hubungan kerja;

69. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada poin 26 dan 27 sebagai berikut :

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 26 :



"Bahwa oleh karena Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat tanpa ada penetapan dari Lembaga penyelesai perselisihan hubungan industrial, maka sudah sepatutnya PHK tersebut dinyatakan tidak sah dan segala hak dan kewajiban harus tetap dilaksanakan. Namun oleh karena inisiatif tidak mempekerjakan berasal dari Tergugat, maka Tergugat harus tetap membayarkan hak Penggugat yaitu upah selama belum ada putusan atas perselisihan a quo. Maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 81 Undang - Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 157(A) Ayat (I) dan (3), Tergugat berkewajiban untuk membayarkan hak-hak Penggugat yaitu upah yang seharusnya didapatkan Penggugat sejak di PHK pada Pebruari 2025, yaitu hak atas upah terhitung sejak bulan Pebruari 2025 sampai gugatan ini berkekuatan hukum tetap. Adapun bunyi Pasal 157(A) Ayat (1) dan (3) sebagai berikut :

Pasal 157A Ayat (1), yang bunyi isinya:

"Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/ Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya."

Pasal 157A Ayat (3), yang bunyi isinya :

"Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai tingkatannya." ;"

Dalil gugatan Para Penggugat poin nomor 27 :

"Bahwa selanjutnya, oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut bertentangan dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Jo. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang,

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, maka patutlah Majelis Yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar upah proses setidaknya selama 6 (enam) bulan kali upah kepada Para Penggugat yaitu sebesar $6 \times \text{Rp.4.014.072,00} = \text{Rp.24.084.432,00}$ (dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) ;”;

70. Bahwa terkait dengan permintaan upah proses Para Penggugat sebagaimana dalam dalil Posita Poin 26 dan 27 diatas, maka Tergugat menolak dengan tegas atas permintaan ini. Adapun dasar dasar penolakan atas permintaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu berdasarkan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyatakan “(1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya; (2) pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh; (3) pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya”;
- b. Bahwa Pengertian tetap melaksanakan kewajibannya adalah pekerja tetap berkewajiban bekerja, dan pengusaha tetap berkewajiban untuk membayar hak hak pekerja. Adapun vide Pasal 93 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 40 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2021 mengatur “Upah tidak dibayar apabila pekerja / buruh tidak melaksanakan pekerjaannya”, sehingga selama Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaannya, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayarkan upahnya;
- c. Bahwa perlu Tergugat sampaikan juga bahwa Tergugat tidak sedang melakukan skorsing kepada Para Penggugat, karena pada dasarnya peran Para Penggugat hanyalah partisipasi sosial yang

Halaman 60 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



difasilitasi oleh Tergugat demi menjaga hubungan baik dengan lingkungan dan membantu dalam pemberdayaan warga sekitar, untuk dapat memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga informal, sehingga jelas dan terang tidak pernah tercipta suatu Hubungan Kerja yang sah antara Tergugat dan Para Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. sehingga Penggugat pun selama ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam vide Pasal 157A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 JO Pasal 93 ayat (1) UU 13 / 2003;

d. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan vide Putusan Mahkamah Agung No. 50/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr sebagai berikut “Pada dasarnya upah proses pemutusan hubungan kerja adalah upah yang dibayar kepada pekerja yang lamanya ditentukan oleh Majelis Hakim pada putusan akhir karena dalam melakukan pemutusan hubungan kerja pengusaha terbukti tidak melakukan skorsing dan tidak pula membayar gaji, dan pekerja terbukti tidak bersalah. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat diputus hubungan kerjanya karena alasan mendesak dan terhadap Penggugat telah dilakukan skorsing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhak atas upah proses dan dinyatakan ditolak”;

71. Bahwa Tergugat hendak memberikan tanggapan dan bantahan atas dalil Penggugat pada Posita Poin 28 yang berbunyi ” Bahwa dikarenakan Penggugat telah jelas bekerja kepada Tergugat, Namun, Tergugat memutuskan secara sepihak dengan bertentangan peraturan yang berlaku. Maka, demi hukum dan keadilan, patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk menyatakan Penggugat adalah karyawan dari Tergugat dan menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan ;”.

Faktanya :

Bahwa terkait dengan dalil Para Penggugat yang mengada-ada sebagaimana dalam dalil Posita Poin 28, Tergugat menolak dengan

Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



tegas hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa premis Para Penggugat yang menyatakan '*telah jelas bekerja kepada Tergugat*' adalah keliru besar. Sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya, keberadaan Para Penggugat di lokasi bangunan kosong eks SPBU Petronas bukanlah didasarkan pada perjanjian kerja (industrial), melainkan murni bentuk akomodasi sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar atas permintaan Pengurus RT/RW setempat yang difasilitasi oleh Tergugat untuk diberdayakan sebagai koordinasi keamanan luar secara informal;
- b. Bahwa secara hukum, hubungan antara Tergugat dan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur kumulatif Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya tidak terpenuhinya unsur '*Perintah*' (*Command*). Fakta sangat jelas dan terang dimana Para Penggugat melakukan pemantauan secara bebas, tanpa jam kerja, tanpa SOP, dan tanpa pengawasan langsung serta tanpa terikat jam & waktu kerja yang tetap membuktikan ketiadaan hubungan subordinasi antara atasan dan bawahan;
- c. Bahwa oleh karena tidak pernah terjalin hubungan kerja yang sah sejak awal, maka secara mutatis mutandis tidak mungkin terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak sebagaimana didalilkan. Tergugat tidak dapat memutus hubungan yang secara hukum ketenagakerjaan memang tidak pernah ada (*non-existent*);

72. Bahwa Tergugat hendak memberikan tanggapan dan bantahan atas dalil Para Penggugat pada Posita Poin 29 yang berbunyi "Bahwa Tergugat terlihat mengulur waktu dan dengan sengaja tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menghindari Tergugat tidak melaksanakan Putusan a quo secara sukarela dikemudian hari. Maka, demi hukum dan keadilan patutlah dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan”

Faktanya :

Bahwa terkait dengan *dwangsom* Para Penggugat sebagaimana dalam dalil Posita Poin 29, maka Tergugat menolak atas adanya permohonan ini. Adapun yang menjadi dasar penolakan atas permohonan ini adalah sebagai berikut:

a. Tuntutan *dwangsom* yang diajukan oleh Para Penggugat didalam Posita gugatannya adalah jelas tidak berdasar, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.791K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, menegaskan bahwa tuntutan *Dwangsom* / uang paksa dapat diajukan hanya dalam hal petitum gugatan tidak memohon menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang.

b. Sementara Petitum gugatan Para Penggugat pada Poin 7 lainnya memintakan hal terkait dengan sejumlah uang, sehingga berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV (*Rechtsverordnung*), Petitum Para Penggugat yang meminta Tergugat membayarkan uang paksa dalam perkara ini adalah tidak berdasar vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, oleh karenanya atas dasar uraian tersebut diatas, maka *dwangsom* yang diajukan dalam Petitum gugatan Para Penggugat jelas tidak dapat diterapkan dan wajib untuk ditolak;

73. Bahwa Tergugat hendak memberikan tanggapan dan bantahan atas dalil Para Penggugat pada Posita Poin 30, 31, dan 32 yang pada intinya meminta untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Faktanya :

Bahwa terkait dengan permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diminta oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo terhadap aset yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana dalam dalil Posita Poin 30, 31, dan 32, maka Tergugat menolak atas permintaan ini. Adapun dasar penolakan Tergugat atas dalil ini adalah

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



sebagai berikut:

- a. Para Penggugat tampaknya tidak benar-benar memahami, bahkan mungkin kembali Tergugat tegaskan secara terang benderang dimana Penggugat sangat kurang referensi dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, dimana tujuan dilakukannya sita jaminan adalah untuk mengamankan barang milik debitur yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dijauhkan dari jangkauan kreditur, sebagaimana bunyi vide Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan "Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan - perikatan perorangan debitur itu" Jo. vide Pasal 227 ayat (1) HIR yang menyatakan "Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.";
- b. Bahwa pada faktanya antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah didasarkan pada hubungan antara debitur dan kreditur dan tidak ada satu pun bukti otentik yang dapat ditunjukkan oleh Para Penggugat untuk dapat dikabulkan permohonan sita jaminan. Adapun kembali Tergugat tegaskan dalam permohonan sita jaminan, maka yang dapat ditetapkan sita jaminan adalah sebagai berikut :

- sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Para Penggugat;

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- perbuatan menjauhkan barang atau harta tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

74. Bahwa permintaan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan vide Pasal 227 HIR dan SEMA No.2 Tahun 1962, tanggal 25 April 1962 dimana Para Penggugat tidak memberikan keterangan atau bukti tentang haknya dan untuk apa penyitaan itu dipergunakan, serta Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara jelas apakah Tergugat telah berusaha untuk mengalihkan atau menjauhkan/menghilangkan rekening Tergugat, maka sudah sepatutnya permohonan sita jaminan ini ditolak dan diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo, untuk sudi kiranya dan berkenan memeriksa, mempertimbangkan serta memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima seluruh eksepsi Tergugat secara keseluruhan dan menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan dan menetapkan tidak ada hubungan kerja dalam hukum Ketenagakerjaan antara Tergugat dengan Para Penggugat;
3. Menyatakan dan menetapkan hubungan antara Tergugat dan Para Penggugat merupakan hubungan secara informal dan tidak tunduk pada Hukum Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi tuntutan Hak-Hak Para Penggugat;
5. Menolak dan memutuskan tidak berdasar, serta tidak dapat menerima

Halaman 65 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



seluruh tuntutan hak ketenagakerjaan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat berupa pembayaran hak-hak atas :

- Uang Pesangon sebesar = Rp. 36.126.648,00
- Penghargaan masa kerja sebesar = Rp. 20.070.350,00
- Uang penggantian Hak = Rp. 4.014.072,00
- Total masing-masing = Rp. 60.211.070,00

Dengan Total keseluruhan = Rp. 120.422.140,00

(seratus dua puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah)

6. Menolak dan memutuskan tidak berdasar, serta tidak dapat menerima tuntutan Para Penggugat berupa permohonan Upah Proses selama 6 (enam) bulan kali upah yaitu sebesar 6 x Rp.4.014.072,00 = Rp.24.094.432,00 (dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) yang diajukan oleh Penggugat;

7. menolak dan memutuskan tidak berdasar, serta tidak dapat menerima tuntutan Para Penggugat berupa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat atas harta milik Tergugat;

8. Menolak dan memutuskan tidak berdasar, serta tidak dapat menerima tuntutan Para Penggugat berupa permohonan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari;

9. Menghukum dan membebaskan Para Penggugat atas biaya perkara menurut hukum (jika ada).

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replieknya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;



Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

- 1.....Fotocopy Surat pengaduan Ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan atas nama Syazali, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 2.....Fotocopy Surat pengaduan Ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan atas nama Hermanto Lumbanraza, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 3.Fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 500.15.14/2800, Perihal : Anjuran tanggal 23 Mei 2025 atas nama Hermanto Lumbanraza, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 4.Fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 500.15.14/2699, Perihal : Anjuran tanggal 23 Mei 2025 atas nama Syazali, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- 5.Fotocopy Foto Laporan Kerja Security, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Foto Laporan Kerja Security, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Print Out chattingan Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Slip Gaji atas nama Syazali dan Hermanto Lumbanraja,, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Print Out chattingan Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy Print Out chattingan Whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Print Out chattingan Whatsapp Group, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Print Out Slip Gaji yang diambil melalui Mobile Banking atas nama Syazali, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Print Out Slip Gaji yang diambil melalui Mobile Banking atas nama Syazali, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Print Out Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



15. Fotocopy Print Out chattingan Whatsapp Group, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

16. Fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 500.15.14/1410, Perihal : Panggilan I/Klarifikasi tanggal 07 Maret 2025 atas nama Syazali, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17.....Fotocopy Fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 500.15.14/1480, Perihal : Panggilan II tanggal 12 Maret 2025 atas nama syazali , selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

Menimbang bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-8, P-14 sesuai dengan fotokopynya, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-15, sesuai print outnya;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Rumbun Hot Parningotan dan Hendra Sutady Aritonang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Rumbun Hot Parningotan;

- Bahwa pelaporan jurnal disampaikan melalui WhatsApp, jurnal memuat daftar kehadiran dan serah terima;
- Bahwa upah Para Penggugat adalah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang membayar adalah Tergugat;
- Bahwa perintah kerja disampaikan melalui WhatsApp group, yaitu group Security Petronas;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-14 dan bukti P-16, saksi melihat itu pada WhatsApp group security Petronas, dimana saksi dan Para Penggugat sebagai anggota dalam group WhatsApp tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT.Medan Distribusindo Raya ketika mengantar slip gaji;

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengawas Para Tergugat selama 3 (tiga) bulan bernama Frans, dan selama jadi pengawas, pak Frans tidak pernah bertemu saksi;
- Bahwa yang menyampaikan perintah kerja di WhatsApp group adalah pak Frans;
- Bahwa perintahnya harus membuat laporan setiap 4 (empat) jam dan ada konsekuensi jika tidak melakukannya;
- Bahwa terhadap serah terima PT.Petronas tidak ada diberitahukan kepada Para Penggugat;
- Bahwa dalam group WhatsApp security PT Petronas tersebut ada nama bu Yuli namun bu Yuli tersebut tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pengangkatan, Kontrak Kerja;
- Bahwa Para Penggugat tugasnya untuk menjaga aset dan bangunan PT MDR, dan saksi mengenal Para Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat sudah 12 (dua belas) tahun, dimana Para Penggugat bertugas menjaga aset, namun setelah Januari 2025 Para Penggugat dan 6 Security lainnya tidak dipekerjakan lagi hal ini dikarenakan adanya peralihan (beralih) menjadi bangunan;
- Bahwa Para Penggugat ada menemui pak Frans namun tidak ada jawaban;
- Bahwa Para Penggugat di PHK lewat WhasApp dan tanpa memberikan apapun;

2. Hendra Sutady Aritonang;

- Bahwa pelaporan jurnal disampaikan melalui WhatsApp, jurnal memuat daftar kehadiran dan serah terima;
- Bahwa upah Para Penggugat adalah Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang membayar adalah Tergugat;

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah kerja disampaikan melalui WhatsApp group, yaitu group Security Petronas;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-14 dan bukti P-16, saksi melihat itu pada WhatsApp group security Petronas, dimana saksi dan Para Penggugat sebagai anggota dalam group WhatsApp tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke PT.Medan Distribusindo Raya ketika mengantar slip gaji;
- Bahwa Pengawas Para Tergugat selama 3 (tiga) bulan bernama Frans, dan selama jadi pengawas, pak Frans tidak pernah bertemu saksi;
- Bahwa yang menyampaikan perintah kerja di WhatsApp group adalah pak Frans;
- Bahwa perintahnya harus membuat laporan setiap 4 (empat) jam dan ada konsekuensi jika tidak melakukannya;
- Bahwa terhadap serah terima PT.Petronas tidak ada diberitahukan kepada Para Penggugat;
- Bahwa dalam group WhatsApp security PT Petronas tersebut ada nama bu Yuli namun bu Yuli tersebut tidak pernah menghubungi saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Pengangkatan, Kontrak Kerja;
- Bahwa Para Penggugat tugasnya untuk menjaga aset dan bangunan PT MDR, dan saksi mengenal Para Penggugat sudah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat sudah 12 (dua belas) tahun, dimana Para Penggugat bertugas menjaga aset, namun setelah Januari 2025 Para Penggugat dan 6 Security lainnya tidak dipekerjakan lagi hal ini dikarenakan adanya peralihan (beralih) menjadi bangunan;
- Bahwa Para Penggugat ada menemui pak Frans namun tidak ada jawaban;

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat di PHK lewat WhasApp dan tanpa memberikan apapun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Laporan Informal Harian Terhadap Situasi Lahan Eks-SPBU Petronas Pada Tanggal 3 Desember 2024 oleh Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Laporan Informal Harian Terhadap Situasi Lahan Eks-SPBU Petronas Pada Tanggal 4 Desember 2024 oleh Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2A;
4. Fotocopy Kebijakan Internal Tergugat Dalam Hal Pengelolaan Uang Keluar Untuk Meminimalisir *Fraud*, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
5. Fotocopy Penyaluran Uang Tanda Terimakasih Dari PT. Jaya Semesta Harapan kepada Penggugat I *In Casu* Syazali Yang Disalurkan Melalui Tergugat Secara Transfer Yang Bukan Merupakan Pembayaran Gaji, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
6. Fotocopy Penyaluran Uang Tanda Terimakasih Dari PT. Citra Persada Buana kepada Penggugat II *In Casu* Hermanto Lumbanraja Yang Disalurkan Melalui Tergugat Secara Transfer Yang Bukan Merupakan Pembayaran Gaji, selanjutnya diberi tanda bukti T-4A;
7. Fotocopy Contoh Perjanjian Kerjasama Jasa Pengamanan antara Tergugat *In Casu* PT. Medan Distribusindo Raya dengan PT. Virtus Facility Service Nomor: 1214/EXT/LM-VFS/SFS/7/2025 tanggal 7 Juli 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
8. Fotocopy Contoh Tagihan Vendor Security kepada Tergugat Periode Desember 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 71 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Contoh Tagihan Vendor Security kepada Tergugat Periode Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti T-6A;
10. Fotocopy Contoh Perjanjian Kerja antara Vendor Security dengan Security Officer di tempat Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
11. Fotocopy Contoh Slip Gaji Security Officer Pada Bulan Desember 2025 di tempat Tergugat yang dibayarkan oleh Vendor Security, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
12. Fotocopy Contoh Slip Gaji Security Officer Pada Bulan Januari 2026 di tempat Tergugat yang dibayarkan oleh Vendor Security, selanjutnya diberi tanda bukti T-8A;
13. Fotocopy Contoh Laporan Pekerjaan Security Officer di tempat Tergugat Pada Tanggal 24 Desember 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
14. Fotocopy Contoh Laporan Pekerjaan Security Officer di tempat Tergugat Pada Tanggal 06 Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti T-9A;
15. Fotocopy Contoh Standard Operating Procedure (SOP) Instruksi Kerja Pos 02/MDR/SOP-IK/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 di tempat Tergugat dan Job Description Security, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
16. Fotocopy Contoh Sertifikat Kompetensi Security (Ijazah), selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
17. Fotocopy Contoh Kartu Tanda Anggota Security, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
18. Fotocopy Contoh Absensi dan Jam Kerja Security Desember 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
19. Fotocopy Contoh Absensi dan Jam Kerja Security Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti T-13A;
20. Fotocopy Alamat Yang Tercantum Dalam Gugatan Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;

Halaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



21. Fotocopy Tangkapan Layar (*Screenshot*) dari Google Maps yang menunjukkan jarak antara lokasi Eks-SPBU Petronas dengan Alamat Para Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
22. Fotocopy Contoh Perjanjian Kerja antara Tergugat dengan Karyawan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
23. Fotocopy Contoh Slip Gaji Karyawan Tergugat Periode Desember 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
24. Fotocopy Contoh Slip Gaji Karyawan Tergugat Periode Februari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti T-17A;
25. Fotocopy Contoh Absensi Karyawan Tergugat Periode Desember 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
26. Fotocopy Contoh Absensi Karyawan Tergugat Periode Januari 2026, selanjutnya diberi tanda bukti T-18A;
27. Fotocopy Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Karyawan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
28. Fotokopy Klaim/Reimbursement Pembayaran Biaya-Biaya atas Keamanan Bangunan Ex SPBU Petronas Jl. Kapten Patimura Kepada PT. Citra Persada Buana Bulan November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
29. Fotokopy Bukti Klaim/Reimbursement Pembayaran Biaya-Biaya atas Keamanan Bangunan Ex SPBU Petronas Jl. Kapten Patimura Kepada PT. Citra Persada Buana Bulan Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T-20A;
30. Fotokopy Klaim/Reimbursement Pembayaran Biaya-Biaya atas Keamanan Bangunan Ex SPBU Petronas Jl. Kapten Patimura Kepada PT. Citra Persada Buana Bulan Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti, T-20B;

....Menimbang bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-6, T-7, T-8, T-9, T-11, T-12, T-14, T-20, T-20A, T-20B, sesuai fotokopynya, bukti sesuai, T-10, T-13, T-13A, T-15, T-17, T-17A, T-18, T-18A, print outnya, dan bukti T-4, T-4A sesuai turunanya;

Halaman 73 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama Sendi Widjaja, Frans Saut Tua Sianturi, Oktri Saktiani Simanullang dan Eka Andika Prasetya dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Sendi Widjaja

- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat dari tahun 2009 sampai tahun 2017 dengan jabatan DCM (Distribusi Center Manajer);
- Bahwa selama bekerja pada Tergugat, saksi pernah menghadiri serah terima dari Petronas ke PT.Jaya dan yang diserahkan terimakan lahan, bangunan, dan tangki-tangki sedangkan security tidak termasuk;
- Bahwa 6 (enam) orang Security tugasnya menjaga lokasi lahan beserta bangunan dan barang-barang yang diatasnya oleh karena permintaan Kepling;
- Bahwa pada saat saksi bekerja pada Tergugat, saksi memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi perihal usulan Kepling tetap mempekerjakan 6 (enam) orang security termasuk Para Penggugat dari Supriadi, kemudian saksi menginformasikan kepada PT Citra dan PT.Jaya perihal usulan tersebut dan PT.Citra dan PT Jaya menerima usulan tersebut;
- Bahwa Para Penggugat tidak memakai absensi;
- Bahwa upah 6 (enam) orang security termasuk Para Penggugat berasal dari PT.Jaya dan PT Citra, dengan sistem claim, Tergugat tidak ada membayar gaji Para Penggugat;
- Bahwa saksi ikut dalam Serah Terima dan tandatangan Berita Acara dikarenakan perintah dari atasan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi masih bekerja, pembayaran upah dilakukan dengan sistem bayar tunai bukan transfer;
- Bahwa Suryadi adalah General Avair Tergugat yang khusus berhubungan dengan pihak ke (3) tiga;

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bergerak pada bagian distribusi Produk Wings dan masih aktif hingga saat ini;
 - Bahwa upah Para Penggugat setiap bulannya dibayarkan secara tunai melalui Suryadi dan Suryadi adalah karyawan Tergugat;
 - Bahwa upah Para Penggugat sejak 2013 sampai 2017 yang membayarkan adalah Suriadi;
2. Frans Saut Tua Sianturi;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2023 dan menjadi admin WhatsApp group Security Petronas di awal Desember 2024 dan atas permintaan kepala HRD Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat ada melaporkan pekerjaan di group WhatsApp, laporannya dengan cara ada photo dengan keterangan Patimura aman;
 - Bahwa Para Penggugat tidak ada dalam master file karyawan;
 - Bahwa setahu saksi upah Para Penggugat dibayarkan dengan sistem transfer;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima absensi Para Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah staf HRD, dan WhatsApp group dibuat agar anggota group dapat mengirim photo-photo pekerjaan;
 - Bahwa bukti P-7, P-15 adalah merupakan screnhott WhatsApp percakapan di group WhatsApp Security Petronas, dan membenarkan pesan atas nama Pak Frans tersebut adalah pesan yang dibuat saksi sendiri, dan hanya merupakan sekedar pemberitahuan;
 - Bahwa saksi adalah karyawan tetap Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-11, yaitu lampiran untuk accounting sebagai bukti bahwa upah sudah di transfer;
 - Bahwa apabila ada informasi dalam group WhatsApp saksi melaporkan kepada atasan saksi secara lisan dan atasan saksi adalah ibu Yulia;

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang dikirimkan saksi dalam group WhatsApp atas perintah Yulia yang selaku kepala HRD;
 - Bahwa pemberitahuan tentang pemberhentian Para Penggugat juga Tergugat sampaikan atas perintah ibu Yulia selaku Kepala HRD;
3. Oktri Saktiani Simanullang;
- Bahwa saksi bekerja pada Tergugat sejak tahun 2021, dan terhadap upah Para Penggugat, saksi yang mentransfernya;
 - Bahwa setelah saksi bayarkan upah Para Penggugat, saksi kemudian melakukan claim kepada PT.Jaya dan PT.Citra;
 - Bahwa selain upah saksi juga mengklaim biaya Listrik dan air, dan semua ini saksi lakukan atas perintah DCM;
 - Bahwa P-8 saksi membenarkan, merupakan kwitansi sebagai tanda Para Penggugat telah menerima upah, dan didapatkan setelah upah ditransfer;
 - Bahwa upah Para Penggugat yang ditransferkan mendekati upah Minimum Provinsi;
 - Bahwa upah terakhir yang ditransferkan saksi adalah sekitar 3 (tiga) juta lebih;
 - Bahwa transfer upah Para Penggugat uangnya awalnya berasal dari Tergugat kemudian di claim ke PT Jaya dan PT Citra, dan biasanya dilakukan seminggu setelah pembayaran upah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Tergugat dengan PT.Jaya dan PT Citra;
 - Bahwa pada saat claim ke PT Jaya dan PT Citra tidak disebutkan Namanya hanya jumlah pekerjanya saja, dan saksi tidak mengetahui apakah Para Penggugat merupakan karyawan PT Jaya atau karyawan PT Citra;
 - Bahwa besaran upah Para Penggugat adalah sama;
 - Bahwa upah Para Penggugat melalui sistem transfer sejak tahun 2018, dan tanggal gaji tidak pernah sama;
4. Eka Andika Prasetya;

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah pekerja dari pihak ke tiga yang ditempatkan pada Tergugat sebagai kepala Security dan membawahi 10 (sepuluh) orang security;
- Bahwa dalam bekerja saksi memiliki SOP dan absensi
- Bahwa dalam bekerja saksi dan para security yang lain memakai seragam lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan saksi bekerja ada kontrak kerjanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat juga mengajukan dalil eksepsi, yang pada pokoknya tentang:

1. Gugatan Prematur (*exceptio dilatoria*)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan prematur (*exceptio dilatoria*), Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan diajukan tanpa melalui tahapan bipartit serta tidak disertai risalah mediasi dan tanpa anjuran yang dikirimkan kepada Tergugat;

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa “dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan”; selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa apabila bukti-bukti tersebut tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, perundingan bipartit merupakan tahapan yang harus ditempuh sebelum berlanjut ke tahap tripartit, dan apabila bukti telah dilakukannya perundingan bipartit tidak dilampirkan, maka instansi ketenagakerjaan wajib mengembalikan berkas untuk dilengkapi;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Dinas Tenaga Kerja telah mengeluarkan anjuran sebagaimana bukti P-2 dan P-3, yang menunjukkan bahwa proses penyelesaian perselisihan telah sampai pada tahap mediasi, sehingga secara implisit membuktikan bahwa tahapan bipartit telah dilalui;

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa anjuran tertulis dari Mediator yang dilampirkan dalam gugatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil proses mediasi yang dituangkan dalam risalah, sehingga keberadaan anjuran tersebut telah mencerminkan telah ditempuhnya tahapan mediasi, dan dengan demikian syarat formil pengajuan gugatan a quo telah terpenuhi, dan terhadap anjuran yang tidak disampaikan kepada Tergugat tidaklah menjadi persoalan sepanjang dalam gugatan perkara aquo telah dilampiri anjuran tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan prematur (*exceptio dilatoria*), haruslah ditolak;

5. Gugatan Salah Pihak (*error in persona*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan salah pihak (*error in persona*) Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan pokok perkara, khususnya terkait terpenuhinya unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah, dan perintah;

Menimbang bahwa dengan demikian, dalil eksepsi yang menyangkut ada atau tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah telah memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin dan praktik peradilan, eksepsi yang menyangkut pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dalam tahap eksepsi, melainkan harus diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara dan hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 191 K/Sip/1962 yang menyatakan bahwa apabila eksepsi telah memasuki pokok perkara, maka harus ditolak;

Halaman 79 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa keberatan yang menyangkut pokok sengketa tidak dapat diajukan sebagai eksepsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai *error in persona* adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah ditolak selutruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Tergugat sejak Januari 2013 sebagai security di area PT. Petronas Indonesia di Kota Medan, dengan status hubungan kerja adalah karyawan tetap (PKWTT);
- Bahwa selama bekerja Para Penggugat menerima upah dan perintah kerja dari Tergugat;
- Bahwa selama bekerja Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan;
- Bahwa pada Februari 2025 Tergugat memberitahukan melalui WhatsApp bahwa hubungan kerja tidak dilanjutkan, dengan alasan aset yang dijaga sudah beralih ke pihak lain;
- Bahwa atas pemutusan hubungan kerja ini Para Penggugat meminta Tergugat untuk membayar hak-haknya, namun Tergugat menolak dengan alasan Para Penggugat bukan karyawan Tergugat, Tergugat hanya perantara pembayaran dan pemberi perintah dari pihak lain;
- Bahwa sejak 2013 hanya Tergugat yang memberi kerja dan upah kepada Para Penggugat, Para Penggugat tidak ada hubungan kerja dengan pihak lain;
- Bahwa atas perselisihan ini Para Penggugat telah melalui proses bipartit dan tripartit;

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- Bahwa Para Penggugat meminta kompensasi atas pemutusan hubungan kerjanya berupa pesangon 1 (satu) kali ketentuan, penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan, uang penggantian hak beserta upah proses;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan tidak pernah terdapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, karena: Para Penggugat sejak awal bekerja sebagai petugas keamanan pada lokasi eks SPBU milik pihak lain, setelah terjadi peralihan pengelolaan kepada pihak lain, kegiatan pengamanan dilakukan secara informal atas permintaan lingkungan setempat, dan Tergugat tidak pernah mengangkat, mempekerjakan, ataupun menempatkan Para Penggugat sebagai karyawan;
- Bahwa menurut Tergugat, hubungan yang terjadi bukanlah hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan hanya hubungan informal berupa koordinasi keamanan lingkungan;
- Bahwa Tergugat juga menegaskan tidak pernah ada perjanjian kerja, baik tertulis maupun lisan, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 jo. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak pernah lahir hubungan kerja secara hukum;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya membantah terpenuhinya unsur hubungan kerja, dengan alasan: Tidak ada perintah kerja yang bersifat struktural (subordinasi), Tidak ada sistem kerja, jam kerja, maupun pengawasan dan Pembayaran yang diterima Para Penggugat bukanlah upah, melainkan hanya bentuk pemberian atau apresiasi secara informal;
- Bahwa menurut Tergugat, unsur pekerjaan, upah, dan perintah tidak terpenuhi secara kumulatif, sehingga hubungan Para Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja;

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



- Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat mengenai adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan alasan: Tidak pernah ada hubungan kerja, sehingga tidak mungkin terjadi PHK dan berakhirnya keterlibatan Para Penggugat semata-mata karena beralihnya pengelolaan aset kepada pihak lain;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat hubungan kerja, maka menurut Tergugat: Ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tidak dapat diterapkan dan tuntutan upah proses berdasarkan Pasal 157A, *Dwangsom* (uang paksa) serta sita jaminan (*conservatoir beslag*) juga tidak memiliki dasar hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dan dalil-dalil jawaban Tergugat maka yang menjadi sengketa/perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada pokoknya adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat tanpa memberikan hak-hak atas pemutusan hubungan kerja tersebut, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa tidak pernah terjadi pemutusan hubungan kerja dikarenakan tidak ada hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disangkal oleh Tergugat dan hal inilah yang menjadi persengketaan antara para pihak berperkara yang harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Para Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-20B dan 4 (empat) orang Saksi;

Halaman 82 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Menimbang bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Para Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/sengketa tersebut setelah memeriksa dan mencermati gugatan, jawab jinawab serta alat bukti dari para pihak berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 500.15.14/2800, Perihal : Anjuran tanggal 23 Mei 2025 atas nama Hermanto Lumbanraza, P-4 tentang Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 500.15.14/2699, Perihal : Anjuran tanggal 23 Mei 2025 atas nama Syazali, diketahui bahwa terhadap perselisihan ini telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi akan tetapi tidak mencapai kesepakatan, oleh karena itu secara formil gugatan *aquo* haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan apakah antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya hubungan kerja, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang mensyaratkan terpenuhinya 3 unsur secara kumulatif: 1. Pekerjaan, 2. Upah, 3. Perintah. Selanjutnya Pasal 50 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja, namun, ketiadaan perjanjian kerja tertulis tidak otomatis meniadakan hubungan kerja apabila unsur-unsurnya terpenuhi secara nyata, sesuai asas *primacy of fact* dalam hukum Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7, P-10, P-15 berupa Print Out chattingan Whatshapp Group, dapat diketahui Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan laporan tentang keadaan Petronas Ringroad dan Petronas Patimura, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat membuat laporan setiap 4 (empat) jam, saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat tugasnya menjaga lokasi lahan beserta bangunan dan barang-barang yang di atasnya yang merupakan exs Petronas, dengan demikian pekerjaan Para Penggugat adalah menjaga lahan, bangunan dan barang-barang Ex Petronas yang berada di Jalan Ringroad dan Patimura;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 Print Out chattingan Whatshapp Group, dimana dalam percakapan tersebut terlihat yang bernama Pak Frans Sianturi menyampaikan pada group WhatsApp Security Petronas agar security petronas memberikan repot harian di group, dan pesan agar selama jam kerja tim security ex petronas Patimura dan Ringroad wajib berada di sekitar area penjagaan tanpa terkecuali dan jika ada pelanggaran akan ditindak tegas, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa perintah kerja disampaikan melalui WhatsApp group, yaitu group Security Petronas, dan Para Penggugat ada didalam anggota group tersebut, keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Frans Saut Tua Sianturi membenarkan bahwa P-7, P-15 adalah screnschott WhatsApp percakapan di group WhatsApp Security Petronas, dan membenarkan pesan atas nama Pak Frans tersebut adalah pesan yang dibuat saksi sendiri, bahwa saksi adalah staff HRD Tergugat, dan informasi yang dikirimkan saksi dalam group WhatsApp atas perintah Yulia selaku kepala HRD Tergugat, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi tersebut terbukti adanya perintah kerja kepada Para Penggugat, dan yang memberi perintah adalah Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 tentang Slip Gaji atas nama Syazali dan Hermanto Lumbanraza, Bukti P-12, P-13 Penggugat Syazali menerima transferan dari PT Medan Distribusindo Raya senilai Rp.3.769.082 (tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) di bulan Oktober tahun 2024, November tahun 2024, Desember

Halaman 84 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2024, dan Rp.3.940.575,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) di Januari tahun 2025, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa P-8 merupakan kwitansi sebagai tanda Para Penggugat telah menerima upah, dan didapatkan setelah upah ditransfer, maka dengan demikian terbukti bahwa Para Penggugat menerima upah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa upah Para Penggugat akan di claim ke PT.Jaya dan PT.Citra setelah seminggu pembayaran, bahwa jika melihat bukti yang diajukan Tergugat untuk mendukung keterangan tersebut yaitu berdasarkan bukti T-20,T-20A, T20B, disebutkan kordinasi keamanan Petronas Patimura yang ditujukan ke PT.Citra Persada Buana, bahwa terhadap bukti tersebut tidak ditemukan adanya tanda tangan ataupun stempel dari PT.Citra Persada Buana, sebagai pihak yang dituju sehingga keabsahan dan kebenaran formalnya tidak dapat dipastikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tidak terbukti upah Para Penggugat di claim ke PT.Citra Persada Buana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti Tergugat, tidak ditemukan adanya Perjanjian antara Tergugat dengan PT.Citra Persada Buana dan PT.Jaya Semesta Harapan terkait Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan yang membayar upah Para Penggugat adalah Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena unsur pekerjaan, perintah dan upah antara Para Penggugat dengan Tergugat terbukti maka dengan demikian Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 Sendi Widjaja ikut menandatangani berita serah terima PT.Petronas dilakukan pada Kamis 4 April 2013, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi perihal usulan Kepling agar tetap mempekerjakan 6 (enam) orang security termasuk Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Suriadi, bahwa saksi Sendi Widjaja bekerja pada Tergugat dari tahun 2009 sampai tahun 2017 dengan jabatan DCM (Distribusi Center Manajer) dan memiliki kewenangan untuk merekrut karyawan, bahwa upah Para Peggugat sejak 2013 sampai 2017 yang membayarkan adalah Suriadi namun uangnya dari PT.MDR, Suariadi adalah karyawan Tergugat, upah dibayarkan secara cas, upah Para Peggugat melalui sistem transfer sejak tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hubungan kerja antara Para Peggugat dengan Tergugat dimulai sejak 4 April 2013;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada ditemukan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Peggugat dengan Tergugat, maka hubungan kerja antara Para Peggugat dengan Tergugat demi hukum adalah hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak 4 April 2013;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pemutusan hubungan kerja Para Peggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-15 dalam schrenshoot WhatsApp tersebut, Para Peggugat telah diberhentikan terhitung tanggal 31 Januari 2025 dengan alasan adanya peralihan tenaga keamanan, berdasarkan bukti tersebut Para Peggugat diputus hubungan kerjanya hanya lewat informasi pesan WhatsApp tanpa ada bentuk surat pemberitahuan secara tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istrahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang menyebutkan "Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja",

Menimbang bahwa pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Para Peggugat disampaikan tanpa bentuk surat tertulis, maka dengan demikian

Halaman 86 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan demi hukum menjadi batal;

Menimbang bahwa Para Penggugat sejak 31 Januari sudah tidak bekerja lagi, dan oleh karena permasalahan ini hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada Para Pengguga demi hukum menjadi batal, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan lebih baik hubungan kerja antara Para Penggugat putus karena putusan Pengadilan terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan alasan adanya peralihan tenaga keamanan, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat masih aktif hingga saat ini, maka pemutusan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat didasarkan pada Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang bahwa terhadap uang penggantian hak Para Penggugat oleh dikarenakan Para Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat adalah 31 Januari 2025, maka hak cuti Para Penggugat di tahun 2025 yang muncul adalah 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa terhadap masa kerja dan upah Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak 4 April 2013 dan Para Penggugat terakhir bekerja pada Tergugat adalah tanggal 31 Januari 2025 maka masa kerja Para Penggugat adalah 11 (sebelas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-12 dan P-13, upah Para Penggugat adalah Rp.3.940.575,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), dan bahwa upah minimum Kota Medan tahun 2025 adalah Rp.4.014.072,00 (empat juta empat belas ribu tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa upah Para Penggugat ternyata berada dibawah upah minimum Kota Medan tahun 2025 dan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan yang menyebutkan "Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu:

- a. Upah tanpa tunjangan; atau
- b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Maka dengan demikian upah yang akan digunakan untuk menghitung hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja adalah didasarkan pada upah minimum Kota Medan tahun 2025 yaitu Rp.4.014.072,00 (empat juta empat belas ribu tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian akibat berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, Para Penggugat masing-masing berhak atas;

- a. **Uang Pesangon**

$$1 \times 9 \times \text{Rp.4.014.072,00} = \text{Rp.36.126.648,00}$$

- b. **Uang Penghargaan Masa Kerja**

$$1 \times 4 \times \text{Rp.4.014.072,00} = \text{Rp.16.056.288,00}$$

- c. **Uang penggantian Hak berupa sisa cuti yang dapat diuangkan**

$$1/25 \times \text{Rp.4.014.072,00} \times 1 = \text{Rp.160.562,88}$$

Menimbang bahwa oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berakhir terhitung sejak putusan ini diucapkan, mempedomani SEMA No. 3 Tahun 2015, maka selain uang pesangon, uang



penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berupa sisa cuti yang diuangkan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Penggugat juga berhak atas upah proses sebanyak 6 (enam) bulan upah yaitu 6 x Rp.4.014.072,00 adalah Rp.24.084.432,00 (dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa total hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja dengan Tergugat yang harus dibayar Tergugat adalah uang pesangon Rp.36.126.648,00 + uang penghargaan masa kerja Rp.16.056.288,00 + uang penggantian hak Rp.160.562,88 + upah proses Rp.24.084.432,00 adalah Rp.76.427.930,88 dibulatkan menjadi Rp.76.427.931,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum Para Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, petitum angka 4 (empat) haruslah dikabulkan dan untuk Petitum angka 5 (lima) haruslah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi dan petitum angka 6 (enam) haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 2 (dua) yang meminta majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, yang telah disampaikan Para Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim mepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 227 HIR/261 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975, telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila Majelis Hakim akan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan diatas maka menurut Majelis Hakim, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak;



Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7 (tujuh) yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini sejak putusan ini dibacakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu penghukuman uang paksa (*dwangsom*) apabila hal tersebut diminta oleh Penggugat, kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang, karena pemenuhan penghukuman tersebut dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa (vide Pasal 606 a Rv);

Menimbang bahwa selanjutnya yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada pokoknya menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang (vide: Yurisprudensi Indonesia Jilid I, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1974: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.791 K/Sip/1972);

Menimbang bahwa ternyata gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo meminta penghukuman untuk membayar sejumlah uang, maka dengan demikian permintaan uang paksa (*dwangsom*) tersebut menjadi tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu maka petitum gugatan Para Penggugat angka 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 8 (delapan) yaitu yang meminta Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada upaya perlawanan atau kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 53 Rv, pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada



suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 telah mengatur secara jelas mengenai tata cara penjatuhan putusan serta merta;

Menimbang bahwa ternyata gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 53 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, sehingga menurut Majelis Hakim petitum angka 8 (delapan) tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan bahwa nilai gugatan dibawah Rp.150.000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Undang-Undang Nomor 2

Halaman 91 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja kepada Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak 4 April 2013;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sejumlah Rp.76.427.931,00 terbilang (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - b. Penggugat II sejumlah Rp.76.427.931,00 terbilang (tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);
4. menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.71.600,00 (tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rapnauli Purba, S.H., M.H., dan Masdalena Lubis, S.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agriva Arishandy Tarigan S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Rapnauli Purba, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.,

Masdalena Lubis, S.H.,

Panitera Pengganti,

Agriva Arishandy Tarigan S.H.,

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Panggilan	Rp.51.600,00
2.	Biaya Materai	Rp.10.000,00
3.	Redaksi	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah		Rp.71.600,00

Terbilang (tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Halaman 93 dari 93 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn